

○ คำพิพากษา
(อุทธรณ์)



(ต. ๒๒.๑)

คดีหมายเลขดำที่ อ. ๒๔๑๘/๒๕๖๗
คดีหมายเลขแดงที่ ๑. ๑๑๐๒/๒๕๖๘

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลปกครองสูงสุด

วันที่ ๒๒ เดือน ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๘

ระหว่าง { นายชูชีพ ศรีภักดี ผู้ฟ้องคดี
กรมชลประทาน ที่ ๑
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครอง
อันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อุทธรณ์คำพิพากษาศาลปกครองสุพรรณบุรี คดีหมายเลขดำ
ที่ ๓๕๒/๒๕๖๕ หมายเลขแดงที่ ๔๙๐/๒๕๖๗

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นราษฎรซึ่งมีภูมิลำเนาและประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมเลี้ยงกุ้ง เนื้อที่ ๓๐ ไร่ อยู่ในตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายสืบเนื่องจากเมื่อประมาณปลายเดือนกันยายน ๒๕๖๔
ได้เกิดฝนตกหนักบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ทำให้มีปริมาณน้ำในพื้นที่มากเกินไป
ที่แหล่งเก็บกักน้ำจะรองรับไว้ได้ เป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่บริหารจัดการน้ำ
ได้ทำการระบายน้ำลงแม่น้ำเจ้าพระยาผ่านประตูระบายน้ำต่าง ๆ ลงมาในพื้นที่ทุ่งรับน้ำของ
อำเภอผักไห่และอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แต่เนื่องจากสถานการณ์น้ำที่มีปริมาณ
มากเกินไป ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้ทำการระบายน้ำจากพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามายัง



/จังหวัดสุพรรณบุรี...

จังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจ เช่น กรุงเทพมหานคร เขตอุตสาหกรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดปทุมธานี จึงทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมสูงถึงระดับ ๒.๓๐ เมตร ในพื้นที่อำเภอบางปลาม้า อำเภอสองพี่น้อง อำเภ่อู่ทอง และอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้ประกาศแจ้งเตือนให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นราษฎรที่มีบ้านพักอาศัยและที่ทำกินในจังหวัดสุพรรณบุรีได้รับทราบเพื่อเตรียมการป้องกันความเสียหายจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในช่วงปลายเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ที่ระดับน้ำท่วมสูงมากกว่า ๒.๕๐ เมตร และท่วมขังเป็นระยะเวลาประมาณ ๒ เดือน ส่งผลให้บ้านเรือนและบ่อกุ้งของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากจากภาวะน้ำท่วมอย่างรวดเร็ว และรุนแรงดังกล่าว หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งมีหน้าที่บริหารจัดการน้ำได้ใช้ความระมัดระวังและปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงความเดือดร้อนของผู้ฟ้องคดีรวมถึงราษฎรอื่นที่อยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยทำการระบายน้ำที่ท่วมขังอยู่ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีออกไปสู่พื้นที่ที่เป็นทุ่งรับน้ำอื่นอย่างสมดุลและเป็นธรรม ก็อาจจะไม่เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีดังเช่นที่เกิดขึ้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งมีหน้าที่และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำย่อมทราบดีว่าการระบายน้ำที่มีจำนวนมหาศาลเกินกว่าพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งจะรับได้ ย่อมก่อให้เกิดความเดือดร้อนและความเสียหายแก่ราษฎรที่มีบ้านพักอาศัยและที่ทำกินอยู่ในพื้นที่นั้นเป็นแน่แท้ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จงใจเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม ทำการระบายน้ำให้เข้าสู่พื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีเพียงจังหวัดเดียว และไม่ระบายน้ำที่อยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรีออกไปยังพื้นที่อื่นอันเป็นการสร้างภาระให้แก่ผู้ฟ้องคดีและราษฎรรายอื่นที่อยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรีเกินสมควร ซึ่งการกระทำดังกล่าวมีสาเหตุมาจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับนโยบายหรือคำสั่งจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้ป้องกันมิให้เกิดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดนครปฐม เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่เขตเศรษฐกิจหรือเขตอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องสูญเสียเงินที่นำมาลงทุนประกอบอาชีพเกษตรกรรมเลี้ยงกุ้งทั้งหมด แม้จะมีข่าวว่ารัฐบาลจะมีการจ่ายเงินชดเชยเยียวยาความเสียหายแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากปัญหาน้ำท่วม แต่จากข่าวที่ปรากฏ ผู้ฟ้องคดีทราบว่ารัฐบาลจะจ่ายเงินชดเชยแก่ราษฎรที่ได้รับความเสียหายจากภัยน้ำท่วมในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ นี้ ในส่วนของเกษตรกรผู้ทำประมงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (กุ้งก้ามกราม) เพียงไร่ละ ๑๑,๗๘๐ บาท และจะจ่ายให้คนละไม่เกิน ๕ ไร่ ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเงินเยียวยาที่ผู้ฟ้องคดีได้รับจากทางราชการดังกล่าวมีจำนวนเพียงเล็กน้อยไม่เพียงพอกับความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับตามความเป็นจริง นอกจากนั้น จากเหตุการณ์น้ำท่วมยังเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีรวมทั้งบุคคลในครอบครัวได้รับความเสียหายแก่กายและจิตใจ เกิดความเครียด ความวิตกกังวล และความดันโลหิตสูงขึ้น ทำให้สุขภาพกายและจิตใจไม่ปกติ ต้องทนทุกข์ทรมานจากน้ำที่ท่วมขังในระดับความสูงตั้งแต่ ๑.๕๐ - ๒.๕๐ เมตร เป็นระยะเวลากว่า ๒ เดือน



/จึงขอเรียก...

จึงขอเรียกค่าเสียหายในส่วนนี้ คิดเป็นเงิน จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ บริหารจัดการน้ำโดยไม่ได้ใช้ความระมัดระวัง เลือกปฏิบัติ และไม่คำนึงถึงสิทธิในชีวิต ร่างกาย อนามัย และสิทธิในทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีและราษฎรที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรี ย่อมเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมต้องรับผิดชอบต่อผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อ ศาลปกครองชั้นต้น

ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ดังนี้

๑. ห้ามมิให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ระบายน้ำเข้าสู่พื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ในปริมาณน้ำ ที่เกินกว่าความสามารถในการรับน้ำของพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีจะรองรับได้ และให้ผู้ถูกฟ้องคดี ทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันกำหนดนโยบายการบริหารจัดการน้ำในสภาวะที่มีมวลน้ำจำนวนมาก เกินกว่าที่ปริมาณน้ำในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีจะรองรับได้ โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการ ระบายน้ำไปสู่พื้นที่รองรับน้ำต่าง ๆ อย่างสมดุลและเป็นธรรม และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง กำหนดค่าชดเชยหรือเยียวยาผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนและความเสียหายในจำนวนความเสียหาย ที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงและให้ดำเนินการโดยเร็ว โดยขอให้ศาลบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง ออกกฎ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา

๒. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นเงินจำนวน ๖๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๓ ต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าว นับถัดจาก วันฟ้องคดีเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

๓. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระค่าเสียหายแก่กายและจิตใจให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นเงินจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท

ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมด ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้ว มีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล จำนวน ๑๑,๒๐๐ บาท และ ให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าธรรมเนียมศาล จำนวน ๒,๘๐๐ บาท โดยผู้ฟ้องคดีได้ชำระค่าธรรมเนียม ศาลดังกล่าวแล้ว

ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองให้การว่า การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ โดยการกำหนดนโยบาย หรือแผนงานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และแผนปฏิบัติการในภาพรวมของประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ๒๐ ปี ทั้งในภาวะปกติและในภาวะวิกฤต ตลอดจนการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงาน แผนปฏิบัติการ และโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ำ ดำเนินการโดยคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี



/ที่ ๒๔/๒๕๖๑...

ที่ ๒๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ ที่มัยนายกรัฐมนตรึเป็นประธานกรรมการ และ กนช. ได้อาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๐ และมาตรา ๑๐๑ แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีคำสั่งคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ที่ ๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อทำหน้าที่ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ของประเทศให้มีเอกภาพทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ และนายกรัฐมนตรึได้ออกคำสั่ง สำนักนายกรัฐมนตรึ ที่ ๑๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ จัดตั้งกองอำนวยการน้ำ แห่งชาติ เพื่อเป็นองค์กรภายใต้ศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจเมื่อเกิดสถานการณ์ภาวะวิกฤตน้ำ ยกระดับ ความรุนแรงเป็นระดับ ๒ ในกรณีเกิดปัญหาวิกฤตน้ำจนอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ การดำรงชีวิตของคน สัตว์ หรือพืช หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน หรือของรัฐอย่างรุนแรง มีหน้าที่ในการอำนวยการ บริหารจัดการ ตลอดจนพิจารณากำหนด ระดับความรุนแรง สถานการณ์ภาวะวิกฤตน้ำเสนอนายกรัฐมนตรึ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง ไม่ได้เป็นผู้บริหารจัดการน้ำโดยลำพัง หากแต่ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอื่นและบูรณาการ การทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการบริหารจัดการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยา ต้องได้รับการอนุมัติจาก กนช. ซึ่งกำกับนโยบายการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ นอกจากนั้น ยังทำหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการตามมาตรการรับมือฤดูฝน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เสนอ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือ ป้องกัน และลดความเสียหายจากการเกิดภัยพิบัติในฤดูฝน ในพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ สำหรับการบริหารจัดการน้ำฤดูฝนของกลุ่มน้ำเจ้าพระยาและ กลุ่มน้ำที่เกี่ยวข้อง ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ อยู่ในความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์ แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ซึ่งจะมีการประชุมร่วมกันเพื่อติดตาม ตรวจสอบสภาพภูมิอากาศ น้ำฝน น้ำท่า การบริหารจัดการน้ำและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำเพื่อใช้เป็นแนวทาง ในการจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมตามสถานการณ์แต่ละช่วงเวลา โดยเกณฑ์การระบายน้ำ ของเขื่อนเจ้าพระยาข้างต้นให้พิจารณาการระบายจากเขื่อนระบายน้ำ หรือประตูระบายน้ำ ทางด้านท้ายน้ำของทุกหน่วยงานและปริมาณน้ำหลากที่เกิดจากฝนตกในพื้นที่ที่ไหลมารวมกัน ประกอบด้วย ทั้งนี้ ในช่วงฤดูฝน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นช่วงเวลาเกิดเหตุในคดีนี้ น้ำต้นทุนจาก ๔ เขื่อนหลัก ในกลุ่มน้ำเจ้าพระยามีน้อย ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ำ ร้อยละ ๓๓ ของความจุ เขื่อนสิริกิติ์มีปริมาณน้ำร้อยละ ๓๘ ของความจุ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน มีปริมาณน้ำร้อยละ ๒๖ ของความจุ และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำ เพียงร้อยละ ๔ ของความจุ ทุกเขื่อนมีปริมาณน้ำอยู่ต่ำกว่าเกณฑ์ความจุต่ำ ในแง่ของการบริหารจัดการน้ำถือเป็นการพร่องน้ำ ในเขื่อนเพื่อเตรียมรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักในระยะต่อไป แต่เนื่องจากสภาพอากาศ ได้เปลี่ยนไป ประเทศไทยมีร่องมรสุม หย่อมความกดอากาศต่ำ พายุจรเกิดขึ้นบริเวณภาคเหนือ



/ภาคกลาง...

ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ทำให้ลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำที่เกี่ยวข้องมีฝนตกหนักกระจายตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ และมีฝนตกหนักมากใน ๔ ช่วงเวลา ดังนี้

ช่วงที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ มีอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านบริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ทำให้มีฝนตกกระจาย บางพื้นที่มีฝนตกหนักทั่วทั้งลุ่มน้ำเจ้าพระยา นอกจากนี้ ช่วงต้นเดือนกันยายน ๒๕๖๔ ยังมีร่องมรสุมและหย่อมความกดอากาศต่ำเกิดขึ้นในบริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน มีฝนตกกระจายอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีน้ำไหลลง ๔ เขื่อนหลัก และปริมาณน้ำในลำน้ำสายต่าง ๆ เพิ่มขึ้น การจัดการน้ำในเขื่อนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้เก็บกักน้ำไว้ในเขื่อนให้มากที่สุด โดยเขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ได้ลดการระบายน้ำลงให้เหลือเท่าที่จำเป็นต้องใช้สำหรับอุปโภคบริโภคเท่านั้น ส่วนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ปิดการระบายน้ำ โดยติดตามและควบคุมปริมาณน้ำในเขื่อนให้เป็นไปตามเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำ (Rule Curve) อย่างเคร่งครัด ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ เขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ำเก็บกักร้อยละ ๓๔ เขื่อนสิริกิติ์มีปริมาณน้ำเก็บกักร้อยละ ๓๘ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนมีปริมาณน้ำเก็บกักร้อยละ ๒๖ และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำเก็บกักเพียงร้อยละ ๕ ทุกเขื่อนมีปริมาณน้ำอยู่ต่ำกว่าเกณฑ์ควบคุมต่ำ ในลำน้ำสายหลักมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นมีสาเหตุจากฝนที่ตกด้านท้ายเขื่อน ส่งผลให้มีน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา ๗๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์สภาพอากาศในช่วงวันที่ ๗ - ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ จะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือ ภาคกลาง เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำในทะเลจีนใต้ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง จะส่งผลให้มีน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนไหลสู่เขื่อนเจ้าพระยาในอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต้องเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาประมาณ ๗๐๐ - ๘๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งจะส่งผลกระทบกับชุมชนที่อาศัยอยู่นอกคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา คลองบางหลวงบางแห่งบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงได้มีหนังสือกรมชลประทาน ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๓๒๘/ว ๗๒๙๕ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา ฉบับที่ ๑ ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ช่วยประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนผู้ที่จะได้รับผลกระทบให้รับทราบและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำต่อไป นอกจากนี้ ในส่วนเกษตรกรที่ประกอบอาชีพประมงเลี้ยงสัตว์ กรมประมงได้มีหนังสือแจ้งแผนเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัย ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (ด้านประมง) ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด และในส่วนของจังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี



/ได้มีการ...

ได้มีการแจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (ด้านประมง) เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ โดยมีคำแนะนำให้วางแผนการเลี้ยงสัตว์น้ำให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และฤดูกาล เพื่อให้สามารถจับจำหน่ายหรืออุปโภคได้ก่อนฤดูน้ำหลาก

ช่วงที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๘ - ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ มีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือ ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ต่อเนื่องตลอดช่วงเวลา ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย มีกำลังแรง ทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากกระจายเป็นช่วง ๆ ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ภาคเหนือตอนล่าง และภาคกลาง โดยมีฝนตกหนักด้านท้ายเขื่อน เพื่อไม่ให้มีน้ำจากเขื่อนไหลลงไปกระทบกับพื้นที่ด้านท้ายน้ำ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้เก็บกักน้ำไว้ในเขื่อนให้มากที่สุด โดยระบายน้ำให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น ติดตามและควบคุมปริมาณน้ำในเขื่อนให้เป็นไปตามเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำ (Rule Curve) ณ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ เขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ำร้อยละ ๔๒ ของความจุ เขื่อนสิริกิติ์มีปริมาณน้ำร้อยละ ๔๒ ของความจุ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนมีปริมาณน้ำร้อยละ ๗๔ ของความจุ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำร้อยละ ๔๗ ของความจุ เขื่อนทับเสลา มีปริมาณน้ำร้อยละ ๔๘ ของความจุ เขื่อนกระเสียว มีปริมาณน้ำร้อยละ ๕๖ ของความจุ นอกจากนี้ เริ่มมีน้ำไหลลงบึงบอระเพ็ดเพิ่มมากขึ้นจากเดิมวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ บึงบอระเพ็ดมีปริมาณน้ำ ๑๕ ล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มเป็น ๗๔ ล้านลูกบาศก์เมตร ในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ และในช่วงวันที่ ๒๒ - ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ มีฝนตกหนักมากเป็นบริเวณกว้าง บริเวณจังหวัดลำพูน ลำปาง ตาก และสุโขทัย ทำให้น้ำในลำน้ำปิง วัง ยม น่าน แม่น้ำเจ้าพระยา และแม่น้ำสะแกกรัง รวมกันไหลลงที่เขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นมาก เพื่อให้เกิดผลกระทบกับพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาน้อยที่สุด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ใช้ระบบชลประทานทั้งสองฝั่งแบ่งรับน้ำไป แต่เนื่องจากในพื้นที่ชลประทานมีฝนตกหนักเช่นกันจึงแบ่งรับน้ำเพียงเพื่อสนับสนุนการเพาะปลูกข้าวนาปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งปลูกข้าวนาปีเฉพาะพื้นที่ยังขาดแคลนน้ำ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่อยู่อาศัยของประชาชนและพื้นที่การเกษตร ในระบบชลประทานทั้งสองฝั่งรวมกันในอัตรา ๓๘๒ - ๔๙๗ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ตามความเหมาะสมกับสภาพน้ำที่เกิดจากฝนตกในพื้นที่ โดยรับน้ำเข้าสู่คลองสายหลักสองฝั่ง ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาของแม่น้ำเจ้าพระยา เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา ๘๐๐ - ๑,๒๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จึงได้มีหนังสือกรมชลประทาน ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๓๒๘/ว ๗๓๘๘ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๔ และหนังสือกรมชลประทาน ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๓๒๘/ว ๗๔๒๒ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา ฉบับที่ ๒ และฉบับที่ ๓ ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งเตือนให้บริษัท ห้างร้าน



/ที่ประกอบ...

ที่ประกอบกิจการในแม่น้ำเจ้าพระยา อาทิ งานก่อสร้าง เขื่อนป้องกันตลิ่ง แพร้านอาหาร เป็นต้น รวมทั้งประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ขอให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือกรมชลประทาน ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๓๒๘/๗๗๐๘ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ ถึงประธานอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อขออนุญาตปรับปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา ๑,๕๐๐ - ๑,๘๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งประธานอนุกรรมการฯ มีคำสั่งเมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ อนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปรับเพิ่มปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา จากเดิม ๑,๔๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เป็นไม่เกิน ๒,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แบบขั้นบันได พร้อมทั้งบริหารจัดการน้ำและควบคุมปริมาณการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าวอย่างเต็มศักยภาพของพื้นที่ เพื่อลดผลกระทบต่อน้ำที่ชุมชนและพื้นที่การเกษตร รวมทั้งมอบหมายให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณานำน้ำเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยา ตอนล่าง ตั้งแต่วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ หากมีความจำเป็นต้องนำน้ำเข้าทุ่งก่อนกำหนด ขอให้แจ้งกองอำนวยการน้ำแห่งชาติทราบล่วงหน้า ๓ วัน และแจ้งเตือนจังหวัดในพื้นที่ท้ายน้ำ เขื่อนเจ้าพระยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลและแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาต่อไป จากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือกรมชลประทาน ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๓๒๘/ว ๗๘๑๖ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา ฉบับที่ ๔ ถึงอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เพื่อให้ประกาศประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริษัท ห้างร้าน ที่ประกอบกิจการในแม่น้ำเจ้าพระยา อาทิ งานก่อสร้าง เขื่อนป้องกันตลิ่ง แพร้านอาหาร เป็นต้น รวมทั้งประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยา ไม่เกิน ๒,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

ช่วงที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ พายุโซนร้อนเตี้ยนหมู่ได้ก่อตัวขึ้นที่บริเวณริมฝั่งประเทศเวียดนามในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ และอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันเข้าประเทศไทยที่บริเวณจังหวัดมุกดาหาร จากนั้นอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำที่จังหวัดขอนแก่นเมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๔ แล้วเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกอย่างช้า ๆ ผ่านจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ เข้าสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำที่เกี่ยวข้องแล้วเคลื่อนตัวออกจากประเทศไทยที่จังหวัดตากเข้าสู่ประเทศเมียนมาในช่วงค่ำของวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๔ ทำให้บริเวณที่หย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนตัวผ่านเกิดฝนตกหนักมากเป็นเวลานานในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำข้างเคียงมีฝนตกหนักมากตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันที่ ๒๔ - ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ ซึ่งน้ำไหลมาที่เขื่อนเจ้าพระยามีแนวโน้มเพิ่มสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้



/ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑...

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือกรมชลประทาน ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๓๒๘/๗๘๒๗ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๔ ขออนุญาต กนช. ทயอยเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเป็น ๒,๕๐๐ - ๒,๗๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่ง กนช. ได้มีหนังสือสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๔๐๗/๙๘๖๑ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการ ดังนี้

๑. รักษาอัตราการระบายน้ำไม่เกิน ๒,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และควบคุมปริมาณการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าวอย่างเต็มศักยภาพของพื้นที่ โดยให้มีผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนและการเกษตรให้น้อยที่สุด พร้อมทั้งบริหารจัดการน้ำเพิ่มเติม โดยใช้ระบบชลประทานในการนำน้ำเข้าคลองต่าง ๆ ทั้งด้านฝั่งตะวันตก และฝั่งตะวันออก และผันน้ำเข้าทุ่งที่ยังพอรับน้ำได้ก่อน
๒. หากมีความจำเป็นที่อาจเกิดผลกระทบในวงกว้างในพื้นที่ตอนบน และพื้นที่เจ้าพระยาฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออก ให้พิจารณาปรับแผนปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา ๒,๕๐๐ - ๒,๗๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยเพิ่มได้ไม่เกินวันละ ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพื่อรักษาเสถียรภาพความปลอดภัยของเขื่อนและตลิ่ง
๓. หากไม่มีปริมาณฝนตกเพิ่มเติมขอให้เริ่มลดปริมาณการระบายน้ำลงตามลำดับขั้นที่ ๔. แจ้งเตือนจังหวัดในพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องล่วงหน้า พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ข้อมูล และแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาต่อไป สำหรับพื้นที่ชลประทานในทุ่งฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักถึงหนักมากกระจายเต็มพื้นที่ในช่วงวันที่ ๒๒ - ๒๖ กันยายน ๒๕๖๔ ทั้งที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัยสุตร โครงการการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่ มีน้ำท่วมขังในนาข้าวเป็นผืนใหญ่ มีน้ำไหลเข้าทุ่งผักไห่ ประกอบด้วยน้ำจากพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัยสุตรและโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี รวมกับน้ำที่แบ่งรับจากเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเข้าแม่น้ำน้อยเพื่อผันเข้าทุ่งรับน้ำตามข้อสั่งการของ กนช. นอกจากนี้ ปริมาณน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาไหลลงมาตอนล่างเข้าคลองโผงเผงเพิ่มมากขึ้น เมื่อน้ำจากคลองโผงเผงมาบรรจบกับแม่น้ำน้อย (ขนาดเล็กกว่าคลองโผงเผงมาก) น้ำจะไหลย้อนขึ้นไปถึงประตูระบายน้ำผักไห่ ทำให้ระดับน้ำด้านท้ายประตูระบายน้ำผักไห่ยกตัวสูงขึ้น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่ได้ยกเปิดบานประตูระบายน้ำและประตูเรือผักไห่ตามความเหมาะสม ให้น้ำสามารถไหลย้อนขึ้นไปด้านเหนือลงทุ่งผักไห่เพื่อลดระดับน้ำที่ไหลข้ามคันกันน้ำเข้าท่วมชุมชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำน้อยทั้ง ๒ ฝั่ง ส่วนวิธีการรับน้ำเข้าทุ่งเพื่อลดยอดน้ำที่จะไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาสูงสุดเมื่อรับน้ำเข้าทุ่งแล้วจะต้องแบ่งทยอยระบายน้ำออกให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ แล้วเก็บน้ำส่วนเกินจากความสามารถระบายได้ไว้ในทุ่ง สำหรับทุ่งผักไห่มีช่องทางระบายน้ำออกจากทุ่งได้ ๒ ทาง คือ ระบายน้ำลงแม่น้ำท่าจีนและระบายน้ำลงคลองเจ้าเจ็ด - บางยี่หน แล้วให้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด - บางยี่หน รับน้ำเข้าทุ่งเจ้าเจ็ดต่อไป แต่ในเวลานั้นแม่น้ำท่าจีนมีน้ำเต็มลำน้ำ



/มีน้ำเอ่อล้น...

มีน้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่เกษตรกรรมและชุมชนริมแม่น้ำท่าจีนหลายแห่ง จึงไม่สามารถระบายน้ำจากทุ่งผักไห่ลงแม่น้ำท่าจีนได้ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่จึงแบ่งทยอยระบายน้ำออกจากทุ่งลงสู่คลองเจ้าเจ็ด - บางยี่หน ได้เพียงทางเดียว ในขณะเดียวกันโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด - บางยี่หน ได้แบ่งรับน้ำจากคลองเจ้าเจ็ด - บางยี่หน เข้าสู่ทุ่งเจ้าเจ็ดและทยอยระบายน้ำลงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือซึ่งเป็นทุ่งรับน้ำผ่านในอัตราที่คลองต่าง ๆ ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือสามารถรับได้โดยไม่เอ่อล้นจากคลองส่งน้ำไปท่วมพื้นที่การเกษตรและชุมชน น้ำส่วนเกินที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด - บางยี่หน รับมาจากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่จะถูกเก็บไว้ในทุ่งเจ้าเจ็ดตั้งแต่วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ โดย ณ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ ทุ่งผักไห่มีน้ำ ๑๑๗ ล้านลูกบาศก์เมตร และทุ่งเจ้าเจ็ดมีน้ำ ๕๔ ล้านลูกบาศก์เมตร ต่อมา ในช่วงวันที่ ๘ - ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ มีร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางเข้าสู่พายุโซนร้อนไลออนร็อก มีฝนตกหนักบางพื้นที่ในลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่ แต่ไม่ส่งผลทำให้ปริมาณน้ำท่าในลำน้ำสายหลักเพิ่มสูงขึ้น แต่ทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนบน ลุ่มแม่น้ำท่าจีน และลุ่มน้ำป่าสักลดลงน้อยและช้ามาก สำหรับในทุ่งรับน้ำฝั่งตะวันตก น้ำจากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชั้นสูตรและโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขามเฒ่าได้ลดลงบ้างแล้ว แต่น้ำจากคลองโพงผางซึ่งไม่สามารถควบคุมปริมาณได้ต้องขึ้นกับน้ำที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาลงมายังคงไหลย้อนเข้าทุ่งผักไห่มากกว่า ๑๕๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที อย่างต่อเนื่อง

ช่วงที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ มีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าสู่พายุโซนร้อนคมปาซุ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรง ทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากเป็นบริเวณกว้างอีกครั้งในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากในช่วงเวลานี้พื้นดินส่วนใหญ่จะอุ้มน้ำไว้มาก บางพื้นที่มีน้ำท่วมขังอยู่เมื่อฝนตกอัตราการซึมลงสู่ดินจะอยู่ในเกณฑ์ต่ำมาก ทำให้ปริมาณน้ำท่าที่เกิดจากฝนจะมากกว่าในช่วงแรกมาก สำหรับในทุ่งรับน้ำฝั่งที่ตกในช่วงเวลานี้จะกลายเป็นน้ำท่วมขังในพื้นที่เพิ่มขึ้นเกือบทั้งหมด ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบนมีฝนตกหนักมากกระจายเป็นบริเวณกว้างในจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดชัยนาท จังหวัดลพบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีฝนตกหนักสะสมบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ สำหรับลุ่มน้ำท่าจีนมีฝนตกหนักสะสมที่เขื่อนกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี รวม ๑๓๘ มิลลิเมตร มีน้ำไหลลงเขื่อนกระเสียวจนเกินระดับเก็บกัก มีปริมาณน้ำสูงสุด ๓๑๑ ล้านลูกบาศก์เมตร (ร้อยละ ๑๐๔ ของความจุ) ในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ใช้เขื่อนกระเสียวชะลอน้ำบางส่วนไว้โดยไม่กระทบกับความมั่นคงของตัวเขื่อน และเนื่องจากเป็นช่วงปลายฤดูฝนแล้วจึงพิจารณาการระบายน้ำตามความเหมาะสมเพื่อเก็บกักไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งให้มากที่สุด ส่วนพื้นที่ริมแม่น้ำท่าจีนมีฝนตกหนักสะสม



/ตลอดแนว...

ตลอดแนวลำน้ำตั้งแต่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ ๑๒๑ มิลลิเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ ๑๕๗ มิลลิเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ๒๐๐ มิลลิเมตร มีน้ำไหลลงแม่น้ำท่าจีนจำนวนมาก ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แบ่งรับน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าแม่น้ำท่าจีนผ่านประตูระบายน้ำพลเทพที่ ๑๓๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่วนใหญ่ได้ถูกเก็บกักไว้ใช้ในระบบชลประทาน แต่ยังคงมีน้ำส่วนหนึ่งไหลลงสู่ตอนล่างเมื่อรวมกับน้ำท่าที่เกิดขึ้นทำให้มีน้ำไหลผ่านประตูระบายน้ำโพธิ์พระยาที่เคยลดต่ำลงเหลือ ๒๒๖ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ เพิ่มขึ้นสูงสุด ๓๑๔ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ในช่วงวันที่ ๑๙ - ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ ทำให้ระดับน้ำที่ท่วมพื้นที่ลุ่มริมแม่น้ำท่าจีนท้ายประตูระบายน้ำโพธิ์พระยาเพิ่มขึ้นอีกครั้ง

พื้นที่ชลประทานฝั่งตะวันตกในช่วงวันที่ ๑๕ - ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ มีฝนตกหนักสะสมบางแห่งบริเวณโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ ๑๐๖ มิลลิเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชันสูตร ๗๒ มิลลิเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปางมณี ๖๐ มิลลิเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่ ๖๐ มิลลิเมตร และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด - บางยี่หน มีฝนตกสะสมหนักมากกระจายเต็มพื้นที่โครงการที่สถานีสูบน้ำประตูระบายน้ำบางยี่หน ๓๙๐ มิลลิเมตร (ฝนตกเพิ่มในวันที่ ๒๔ ตุลาคม - ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ อีก ๑๒๑ มิลลิเมตร) ประตูระบายน้ำปากคลองไผ่พระ ๑๑๙ มิลลิเมตร (ฝนตกเพิ่มในวันที่ ๒๑ ตุลาคม - ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ อีก ๑๓๕ มิลลิเมตร) ประตูระบายน้ำปลายคลองสาละ ๑๗๘ มิลลิเมตร ประตูระบายน้ำลาดบัวหลวง ๑๔๖ มิลลิเมตร (ฝนตกเพิ่มในวันที่ ๒๑ ตุลาคม - ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ อีก ๑๒๘ มิลลิเมตร) อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ๒๐๐ มิลลิเมตร อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ๑๒๖ มิลลิเมตร มีน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรในทุ่งฝั่งตะวันตกเพิ่มขึ้นอีกครั้ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ลดการแบ่งรับน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าแม่น้ำน้อยเหลือ ๑๒๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยแบ่งน้ำไว้ใช้ในพื้นที่ชลประทานตอนบนบางส่วน มีน้ำไหลเข้าทุ่งผักไห่ลักษณะเดียวกับช่วงที่เกิดพายุเตี้ยนหมู่ โดยช่วงเวลานี้ น้ำจากพื้นที่ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชันสูตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปางมณี และน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำน้อยไหลเข้าทุ่งผักไห่ไม่มากนัก น้ำที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาหลังจากที่ลดลงเหลือ ๒,๒๙๑ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ ได้เพิ่มสูงขึ้นสูงสุดอีกครั้งช่วงวันที่ ๒๐ - ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ ที่อัตรา ๒,๗๗๙ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ในครั้งนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สามารถแบ่งรับน้ำอ้อมเข้าแม่น้ำลพบุรีได้น้อยลง เนื่องจากน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนริมแม่น้ำลพบุรีในเขตจังหวัดลพบุรีเป็นผลให้มีน้ำไหลเข้าคลองโผงเผงมากกว่าช่วงพายุเตี้ยนหมู่ โดยมีน้ำไหลเข้าคลองโผงเผงสูงสุด ๙๓๙ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำสูงสุด ๖.๕๓ เมตร เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง น้ำไหลย้อนเข้าทุ่งผักไห่ในอัตรา ๑๕๐ - ๒๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ตั้งแต่วันที่ ๑๔ ตุลาคม



/- ๔ พฤศจิกายน...

- ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ น้ำไหลเข้าทุ่งผักไห่รวมทั้งหมด ๗๐ ล้านลูกบาศก์เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่ได้หยุดการรับน้ำเข้าทุ่งในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ทุ่งผักไห่กักเก็บน้ำไว้รวม ๓๒๓ ล้านลูกบาศก์เมตร (ร้อยละ ๑๖๑ ของเป้าหมายการเก็บกักน้ำในทุ่ง) มากกว่าเกณฑ์ปกติรวม ๑๒๓ ล้านลูกบาศก์เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด - บางยี่หน รับน้ำเข้าทุ่งต่อจากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่ หยุดรับน้ำเข้าทุ่งเจ้าเจ็ดวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ รวมน้ำที่รับเข้าทุ่งกับน้ำท่าที่เกิดจากฝนตกในพื้นที่ตั้งแต่วันที่ ๑๔ ตุลาคม - ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ทุ่งเจ้าเจ็ดมีน้ำเพิ่มขึ้น ๓๗๑ ล้านลูกบาศก์เมตร ทุ่งเจ้าเจ็ดกักเก็บน้ำไว้รวม ๗๓๙ ล้านลูกบาศก์เมตร (ร้อยละ ๒๑๑ ของเป้าหมายการเก็บกักน้ำในทุ่ง) จำนวน ๒๓๙ ล้านลูกบาศก์เมตร ในช่วงวันที่ ๑๔ ตุลาคม - ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือได้แบ่งรับน้ำผ่านจากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด - บางยี่หน รวม ๒๐๕ ล้านลูกบาศก์เมตร นอกจากนี้ ยังมีทุ่งป่าโมกที่ช่วยแบ่งรับน้ำบางส่วนจากแม่น้ำน้อยรวม ๗๐ ล้านลูกบาศก์เมตร (ร้อยละ ๑๔๐ ของเป้าหมายการเก็บกักน้ำในทุ่ง) ทุ่งรับน้ำทั้ง ๓ แห่ง รับน้ำตั้งแต่วันที่ ๑๕ กันยายน - ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ รวม ๑,๑๔๑ ล้านลูกบาศก์เมตร เมื่อรวมกับน้ำที่ทุ่งพระยาบรรลือรับน้ำผ่านต่อจากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด - บางยี่หนด้วย จึงมีน้ำรับเข้าทุ่งทั้งหมด ๑,๓๔๖ ล้านลูกบาศก์เมตร

ปริมาณน้ำที่ไหลเข้าทุ่งเจ้าเจ็ดและเกิดผลกระทบกับเกษตรกรมีสาเหตุหลักจากภัยธรรมชาติ ในช่วงฤดูฝนปี พ.ศ. ๒๕๖๔ มีปริมาณฝนตกในภาคเหนือ ๑,๐๕๗ มิลลิเมตร มากกว่าค่าปกติร้อยละ ๑๒.๗๐ และมีปริมาณฝนตกในภาคกลาง ๑,๐๕๒ มิลลิเมตร มากกว่าค่าปกติร้อยละ ๙.๖๐ โดยเป็นฝนที่ตกในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ประมาณ ๗ สัปดาห์ ตั้งแต่สัปดาห์สุดท้ายของเดือนสิงหาคม - กลางเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ คิดเป็นร้อยละ ๔๕ และร้อยละ ๕๐ ของฝนทั้งฤดูฝนของปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ของภาคเหนือและภาคกลาง ตามลำดับ ฝนที่ตกในช่วงเวลานี้ หากตกมากบริเวณเหนือเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ ซึ่งเป็นเขื่อนขนาดใหญ่มาก ต้นฤดูฝนมีน้ำน้อย เขื่อนทั้ง ๒ แห่ง จะสามารถรับน้ำได้หมดและมีน้ำเก็บไว้ในฤดูแล้งปี พ.ศ. ๒๕๖๔/๒๕๖๕ ได้มาก แต่ฝนที่ตกส่วนใหญ่อยู่ท้ายเขื่อนทั้ง ๒ แห่ง เขื่อนขนาดใหญ่แต่มีความจุเก็บกักน้อยทั้ง ๔ เขื่อน ได้แก่ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เขื่อนทับเสลา เขื่อนกระเสียว มีน้ำเกินระดับเก็บกักทุกแห่ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องใช้เขื่อนเหล่านี้ชะลอน้ำ โดยไม่กระทบกับความมั่นคงของตัวเขื่อน ช่วยลดผลกระทบปัญหาน้ำท่วมด้านท้ายน้ำได้มาก รวมทั้งมีน้ำหลากจำนวนมากในลำน้ำสายหลักของกลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำที่เกี่ยวข้องยาวนานกว่า ๒ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๗ กันยายน - ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ใช้เครื่องมือที่มีอยู่ คือ เขื่อนเจ้าพระยาและระบบชลประทานทั้งสองฝั่ง (เนื่องจากออกแบบไว้เป็นระบบส่งน้ำ จึงไม่สามารถใช้งานสำหรับระบายน้ำช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ



/เหมือนระบบ...

เหมือนระบบที่ออกแบบมาเพื่อการระบายน้ำโดยเฉพาะ) บริหารจัดการน้ำภายใต้ข้อกำหนดของ กนช. ทุกขั้นตอน มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนประชาชนที่จะได้รับผลกระทบได้รับทราบและเตรียมตัวป้องกันตลอดเวลา แต่เนื่องจากในพื้นที่ชลประทานทั้งสองฝั่งมีฝนตกหนักกระจายเต็มพื้นที่ มีปัญหาน้ำท่วมหนักหลายพื้นที่เป็นข้อจำกัดทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถใช้ระบบชลประทานทั้งสองฝั่งช่วยแบ่งลดปริมาณน้ำที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาได้เต็มศักยภาพ แต่ด้วยความมุ่งมั่นในการทำงาน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในพื้นที่ทุกแห่งติดตามวางแผนดำเนินการแก้ปัญหาตามหลักวิชาการระดมกำลังและเครื่องจักรเครื่องมือที่มีอยู่ทั้งหมดเข้าไปช่วยแก้ปัญหาจนสามารถจัดการน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาลงมาพื้นที่ตอนล่าง โดยไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมชุมชนเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจตั้งแต่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาลงไปถึงทะเล อย่างไรก็ตาม การรับน้ำเข้าทุ่งเพื่อลดยอดน้ำที่จะไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเป็นขั้นตอนดำเนินการอย่างหนึ่งที่ กนช. กำหนดไว้ ทุ่งเจ้าเจ็ดเป็นหนึ่งในทุ่งรับน้ำทั้งหมด ๑๐ ทุ่ง ในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างมีฝนตกหนักมากในระยะเวลาสั้น ๆ ช่วงปลายฤดู เพื่อช่วยลดปัญหาน้ำท่วมในภาพรวมของประเทศ ทุ่งทั้ง ๑๐ แห่ง แบ่งรับน้ำไว้เกินเป้าหมายการเก็บกักน้ำ สำหรับน้ำที่ไหลเข้าทุ่งเจ้าเจ็ดเกษตรกรได้รับผลกระทบในครั้งนี้เป็นภัยธรรมชาติ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้บริหารจัดการน้ำที่มีมากผิดปกติตามขั้นตอนที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยควบคุมหลักของประเทศอย่างเคร่งครัดโดยใช้เครื่องมือที่มีอยู่บริหารจัดการน้ำภายใต้ข้อจำกัดที่เกิดขึ้นอย่างสุดกำลังความสามารถแล้วไม่ได้ละเว้นหรือละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างแต่อย่างใด

ปริมาณน้ำที่เข้าสู่พื้นที่อำเภอบางปลาม้า อำเภอสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง และอำเภอเมืองสุพรรณบุรี นั้น มาจาก ๔ สาเหตุ คือ ๑. ปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัยสุตร และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี ผ่านประตูระบายน้ำสามก๊กเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งผักไห่ และไหลลงมาด้านล่างเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งเจ้าเจ็ด ๒. จากระดับน้ำและปริมาณน้ำที่สูงกว่าของแม่น้ำเจ้าพระยาไหลย้อนเข้าไปที่แม่น้ำน้อย และไหลย้อนกลับประตูระบายน้ำผักไห่ โดยเริ่มไหลย้อนกลับเข้าไปตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ ที่อัตรา ๑๔.๒๑ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และมีอัตราการไหลสูงสุดเกิดขึ้นในวันที่ ๒๑ - ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ เท่ากับ ๑๕๗.๑๒ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งทำให้น้ำที่ไหลย้อนผ่านประตูระบายน้ำผักไห่เข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำ (ทุ่งผักไห่) และไหลลงมาตอนล่างเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งเจ้าเจ็ดต่อไป และมีน้ำอีกส่วนหนึ่งจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลย้อนเข้าไปที่แม่น้ำน้อย และไหลย้อนกลับประตูระบายน้ำเจ้าเจ็ด - บางยี่หน โดยเริ่มไหลย้อนกลับเข้าไปตั้งแต่วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ โดยมีอัตราการไหลสูงสุดเกิดขึ้นในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ เท่ากับ



๔๙.๙๔ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งทำให้น้ำที่ไหลย้อนผ่านประตูระบายน้ำเจ้าเจ็ด - บางยี่หน เข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำ (ทุ่งเจ้าเจ็ด) ๓. ปริมาณน้ำในแม่น้ำท่าจีนที่มีปริมาณมาก เนื่องจากการระบาย ผ่านประตูระบายน้ำโพธิ์พระยา ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ มีอัตราการระบายสูงสุดอยู่ที่ ๓๑๔ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยปริมาณน้ำที่ไหลในแม่น้ำท่าจีน ผ่านประตูระบายน้ำโพธิ์พระยานั้น มิได้เกิดจากการเปิดประตูระบายน้ำพลเทพ ซึ่งอัตราสูงสุด ของปริมาณน้ำที่ผ่านประตูระบายน้ำพลเทพอยู่ที่ ๑๓๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เพื่อป้องกันมิให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเกินกว่า ๑๗.๕๐ เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง และต้องควบคุมมิให้อัตราการไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเกินกว่า ๒,๘๔๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งจะทำให้เกิดผลกระทบกับความมั่นคงของตัวเขื่อน โดยข้อเท็จจริงสามารถเปิดเพิ่มขึ้นได้สูงสุดถึง ๒๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็มิได้เปิดประตูระบายน้ำเข้าแม่น้ำท่าจีนในอัตราที่สูงสุด นอกจากนี้ ยังมีฝนตกหนักจากลำน้ำสาขา เกิดน้ำท่าไหลลงสู่แม่น้ำท่าจีน ทำให้อัตราการไหลในแม่น้ำท่าจีนเพิ่มขึ้นจนไหลล้นตลิ่งที่บริเวณสถานี วัดน้ำท่า T.๑๓ บ้านบางกร้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ระดับตลิ่งอยู่ที่ ๒.๔๐ เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง ระดับน้ำสูงสุดอยู่ที่ ๓.๕๐ เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง ช่วงวันที่ ๔ - ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ๔. ปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่อำเภอสองพี่น้อง อำเภออุทุมพร สามารถวัดปริมาณน้ำฝนที่สถานีวัดน้ำฝน ๓ แห่ง ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ ได้แก่ สถานีประตูระบายน้ำสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕๐ มิลลิเมตร สถานีอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๑๑.๘๐ มิลลิเมตร และสถานีตำบลเจดีย์ อำเภออุทุมพร จังหวัดสุพรรณบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐๕.๒๐ มิลลิเมตร แสดงให้เห็นว่ามีฝนตกในพื้นที่อำเภอสองพี่น้องและอำเภออุทุมพร จังหวัดสุพรรณบุรี อยู่ในเกณฑ์ ฝนตกหนักมาก ซึ่งเกินกว่า ๙๐.๑๐ มิลลิเมตร ขึ้นไป จากสาเหตุทั้ง ๔ ประการ จึงทำให้ปริมาณน้ำ เข้าท่วมพื้นที่ในโซนส่งน้ำที่ ๑ และโซนส่งน้ำที่ ๒ ซึ่งอยู่ในเขตอำเภอสองพี่น้องและอำเภอบางพลาม้า โดยมีระดับน้ำท่วมสูงสุดอยู่ที่ ๒.๑๗ เมตร ในโซนที่ ๑ และระดับน้ำท่วมสูงสุดอยู่ที่ ๑.๗๗ เมตร ในโซนที่ ๒ นอกจากนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด - บางยี่หน ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๗ ฉบับ แจ้งนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการ ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำที่จะเพิ่มขึ้นและ ป้องกันความเสียหายกับทรัพย์สินของประชาชน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีแผนการผันน้ำเข้าพื้นที่ ลุ่มต่ำจำนวน ๑๑ ทุ่ง ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กันยายน - ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ มีปริมาณน้ำสูงสุดที่เก็บอยู่ ในแต่ละพื้นที่ลุ่มต่ำ ดังนี้ ทุ่งบางบาล - บ้านแพน วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ มีปริมาณน้ำ ๑๑๑ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๑๐๔ ของความจุทุ่ง ทุ่งป่าโมก วันที่ ๓๑ ตุลาคม



/๒๕๖๔...

๒๕๖๔ มีปริมาณน้ำ ๗๐ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๑๔๑ ของความจุทุ่ง ทุ่งผักไห่ วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ มีปริมาณน้ำ ๓๒๓ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๑๖๑ ของความจุทุ่ง ทุ่งโพธิ์พระยา วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ มีปริมาณน้ำ ๒๐๒ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๑๒๖ ของความจุทุ่ง ส่วนทุ่งพระยาบรรลือเป็นทุ่งทางน้ำผ่าน (ช่วงน้ำหลาก) วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ รับน้ำผ่านสูงสุด ๑๘ ล้านลูกบาศก์เมตร ตามศักยภาพของระบบชลประทาน ซึ่งไม่สามารถเก็บน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำได้ แสดงให้เห็นว่าพื้นที่ลุ่มต่ำรับน้ำเกินกว่าร้อยละ ๑๐๐ ของความจุทุ่ง จึงไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติแต่เฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งเจ้าเจ็ดเพียงทุ่งเดียว แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้บริหารจัดการน้ำโดยใช้หลักวิชาการตามมาตรการการรับมือฤดูฝน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่คณะรัฐมนตรีสั่งการอย่างเต็มความสามารถแล้วก็ตาม จากสถานการณ์ข้างต้นทำให้น้ำไหลเข้าท่วมบริเวณอำเภอสองพี่น้อง อำเภอบางปลาม้า และอำเภออุทุมพร จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งถือเป็นเหตุที่เกิดจากพายุโซนร้อนที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ มิได้เกิดจากการบริหารจัดการน้ำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่ประการใด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีการติดตั้งเครื่องจักรเครื่องมือ อาทิ เครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำ อย่างเต็มกำลัง โดยมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน ๑๐๓ เครื่อง จะเห็นได้ว่า การเกิดอุทกภัยในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เกิดจากปริมาณน้ำหลาก จำนวนมาก และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้หามาตรการทุกวิธีเพื่อให้สถานการณ์น้ำท่วมทุกแห่งเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว ดังนั้น อุทกภัยครั้งนี้เป็นภัยธรรมชาติที่รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่ง มิได้เกิดจากการเลือกปฏิบัติหรือจงใจทำให้เกิดตามข้อกล่าวหาของผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้บริหารจัดการน้ำโดยคำนึงถึงสิทธิในชีวิต ร่างกาย อนามัย และสิทธิในทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภาวะวิกฤตในฤดูฝน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นสำคัญแล้ว จึงไม่เป็นการกระทำละเมิด

สำหรับกรณีที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทน เป็นเงินจำนวน ๖๕๐,๐๐๐ บาท และค่าเสียหายแก่กายและจิตใจ เป็นเงินจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท นั้น ผู้ฟ้องคดีมิได้มีรายละเอียดหลักฐานยืนยันว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นจริง เป็นการกล่าวอ้างลอย ๆ ไม่อาจแสดงความเสียหายที่แท้จริงได้ ความเสียหายที่เกิดกับผู้ฟ้องคดีเกิดจากอุทกภัยตามธรรมชาติ มิได้เกิดจากการบริหารจัดการน้ำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อย่างไรก็ตาม ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ทำการสำรวจความเสียหายที่เกิดจากอุทกภัย และทางราชการได้จ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ที่เกี่ยวข้องแล้ว โดยคำนึงถึงความเสียหายจริงที่เกิดจากอุทกภัยและความเป็นธรรมโดยรวม ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของผู้ประสบภัยพิบัติแล้ว โดยเรียกเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ที่เป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการดำรงชีพและความเป็นอยู่ของประชาชนหรือเป็นการซ่อมแซมให้คืนสู่สภาพเดิมเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า



/อันเป็นการ...

อันเป็นการจ่ายเงินทรงพระราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามหลักเกณฑ์วิธีการ เงื่อนไข และอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งตามข้อ ๘ ของหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทรงพระราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ กำหนดให้ผู้ประสบภัยพิบัติที่จะได้รับความช่วยเหลือต้องเป็นผู้ประสบภัยตามข้อ ๕ ของหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยผู้ประสบภัยต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนกับหน่วยงานที่กำกับดูแลแต่ละด้านของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก่อนเกิดภัยพิบัติแล้วเท่านั้น ซึ่งในส่วนของผู้ฟ้องคดี เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าได้รับเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) แล้ว เป็นเงินจำนวน ๕๘,๙๐๐ บาท

ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีขอให้ศาลมีคำพิพากษาห้ามมิให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ระบายน้ำเข้าสู่พื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีในปริมาณน้ำที่เกินกว่าความสามารถในการรับน้ำของพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันกำหนดนโยบายการบริหารจัดการน้ำในสถานะที่มีมวลน้ำจำนวนมากเกินกว่าที่ปริมาณน้ำในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีจะรองรับได้ โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการระบายน้ำไปสู่พื้นที่รองรับน้ำต่าง ๆ อย่างสมดุลและเป็นธรรม และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองกำหนดค่าชดเชยหรือเยียวยาผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนและความเสียหาย ในจำนวนความเสียหายที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงและให้ดำเนินการโดยเร็ว โดยขอให้ศาลบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองออกกฎ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา นั้น การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ หน้าที่ในการจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำและแผนปฏิบัติการ ตลอดจนบูรณาการการดำเนินการในภาคส่วนต่าง ๆ ให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างมีเอกภาพ เป็นอำนาจหน้าที่ของ กนช. และคณะกรรมการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ มอบหมายสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนปฏิบัติการตามมาตรการการรับมือฤดูฝน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ กนช. เสนอ ดังนั้น คณะรัฐมนตรี กนช. คณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จึงเป็นหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจออกบทบัญญัติหรือหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการบริหารจัดการน้ำในภาวะปกติและภาวะวิกฤต ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเป็นหน่วยงานที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการการรับมือฤดูฝน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการระบายน้ำในภาวะปกติและภาวะวิกฤตซึ่งต้องปฏิบัติตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติจาก กนช. และได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีอำนาจฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองออกกฎเกณฑ์ นโยบาย เพื่อประโยชน์ของผู้ฟ้องคดีหรือปฏิบัติงานให้ผิดแผกแตกต่างไปจากนโยบายที่หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหน้าที่



/ตามกฎหมาย...

ตามกฎหมายเป็นผู้กำหนดขึ้นดังกล่าวได้ นอกจากนั้น ไม่มีกฎหมายให้อำนาจหน้าที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองกำหนดค่าชดเชยหรือเยียวยาผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนและความเสียหายที่เกิดจากภัยพิบัติการให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติหรือคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอหรือกิ่งอำเภอแล้วแต่กรณี ซึ่งการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด

ศาลปกครองชั้นต้นพิเคราะห์แล้วเห็นว่า สาเหตุที่ทำให้เกิดน้ำท่วมบริเวณพื้นที่ที่ผู้ฟ้องคดีประกอบอาชีพเกษตรกรรมเลี้ยงกุ้ง เนื่องมาจากมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ของภาคเหนือและภาคกลาง ซึ่งเกิดจากอิทธิพลของร่องมรสุม หย่อมความกดอากาศต่ำพายุกโซนร้อนเตี้ยนหมู่ พายุโซนร้อนไลออนร็อก และพายุโซนร้อนคมปาซุ ซึ่งเป็นภัยพิบัติตามธรรมชาติ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้บริหารจัดการด้วยการผันน้ำที่ไหลหลากมาเหนือเขื่อนเจ้าพระยามายังระบบชลประทานทั้งสองฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อช่วยลดปริมาณน้ำที่จะไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาซึ่งมีปริมาณมากในช่วงสถานการณ์น้ำวิกฤต ไม่ให้น้ำไหลเข้าท่วมในเขตชุมชนเมืองและพื้นที่ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจตั้งแต่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาลงไปจนถึงทะเลจนเกิดความเสียหาย อันเป็นการควบคุมพื้นที่ความเสียหายให้อยู่ในวงจำกัดตามแผนบริหารจัดการน้ำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการน้ำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ ประกอบกับข้อ ๒ ของกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) และคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ที่ กนช. ได้แต่งตั้งขึ้น โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งการผันน้ำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าวเป็นการบริหารจัดการน้ำที่อยู่ในขอบเขตหรือกรอบวัตถุประสงค์ในการป้องกันภัยพิบัติสาธารณะโดยคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะ โดยไม่ปรากฏข้อเท็จจริงใดที่แสดงให้เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จงใจเลือกผันน้ำให้เข้าท่วมเฉพาะพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีเพียงจังหวัดเดียวโดยขาดความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใด กรณีไม่อาจรับฟังได้ว่า การบริหารจัดการน้ำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่ได้กระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

อย่างไรก็ตาม แม้การบริหารจัดการน้ำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะเป็นการกระทำตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติไว้เพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยสาธารณะหรือเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งรับฟังไม่ได้ว่าเป็นการทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี แต่หากการบริหารจัดการน้ำดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีเป็นพิเศษ โดยต้องรับภาระน้ำท่วมเกินสมควร



/ยิ่งกว่า...

ยิ่งกว่าบุคคลทั่วไปที่อาศัยอยู่ในเขตชุมชนเมืองและพื้นที่ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ รัฐโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบในเรื่องดังกล่าว จึงต้องชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี กรณีถือเป็นความรับผิดชอบโดยปราศจากการกระทำความผิด หรือความรับผิดชอบอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจ ตามกฎหมาย ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ แต่การชดเชยความเสียหายในกรณีดังกล่าว มิใช่การชดเชยค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดที่มีวัตถุประสงค์จะให้ผู้เสียหายได้รับการแก้ไขเยียวยาให้กลับคืนสู่ฐานะเดิม ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ หากแต่เป็นการชดเชยเฉพาะความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับ มากเกินกว่าปกติทั่วไปอันเนื่องมาจากการบริหารจัดการน้ำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เท่านั้น ดังนั้น เมื่อการบริหารจัดการน้ำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นไปเพื่อรักษาประโยชน์สาธารณะ แต่ทำให้ ผู้ฟ้องคดีต้องรับภาระความเสียหายเป็นพิเศษมากเกินไปสมควรที่จะได้รับ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ฟ้องคดีตามหลักกฎหมายว่าด้วยความรับผิด โดยปราศจากความผิด ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจะอ้างว่าอุทกภัยที่เกิดขึ้นเป็นเหตุธรรมชาติและ ได้ดำเนินการบริหารจัดการน้ำตามอำนาจหน้าที่ จึงไม่ต้องรับผิดในความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี หาได้ไม่

แม้การบริหารจัดการน้ำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามข้อพิพาทในคดีนี้ไม่อาจถือได้ว่าเป็นการดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่คณะกรรมการลุ่มน้ำจัดทำขึ้นไว้ล่วงหน้า ตามมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจทำลายสิ่งกีดขวาง ตัดฟันต้นไม้ ขุดดิน ปิดกั้นแนวเขตที่ดิน รื้อถอนสิ่งก่อสร้างซึ่งมิใช่เป็นบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของบุคคลใด ๆ หรือดำเนินการอื่นใดเท่าที่จำเป็นแก่การป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วมได้ แต่ต้องชดเชยความเสียหายแก่บุคคลนั้นด้วย โดยการชดเชยความเสียหายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกโดยนายกรัฐมนตรี โดยการกำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวต้องคำนึงถึงความเสียหายตามความเป็นจริง และเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับความเสียหายมีสิทธิชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานประกอบการพิจารณา กำหนดค่าชดเชยความเสียหาย ตามนัยมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งศาลอาจนำหลักเกณฑ์การชดเชยความเสียหายตามบทบัญญัติดังกล่าวมาประกอบการพิจารณากำหนดค่าชดเชยความเสียหายในคดีพิพาทนี้ได้ในฐานะกฎหมายใกล้เคียงอย่างยิ่ง และในขณะที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ใช้อำนาจหน้าที่บริหารจัดการน้ำนั้น นายกรัฐมนตรีได้อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๖๖ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ออกกฎกระทรวง ค่าชดเชยความเสียหายจากการดำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม พ.ศ. ๒๕๖๔ มาใช้บังคับ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ ซึ่งในข้อ ๔



/กำหนดว่า...

กำหนดว่า การพิจารณากำหนดค่าชดเชยความเสียหายแก่ทรัพย์สินของผู้เสียหายให้คำนึงถึงความเสียหายตามความเป็นจริง สภาพของทรัพย์สินนั้น ราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดหรือเทียบราคาที่ยอ้างอิงจากราคากลางที่ทางราชการกำหนดตามที่เป็นอยู่ในวันที่เกิดความเสียหายนั้น การเสื่อมราคาจากการใช้ตามหลักเกณฑ์การคำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินที่กระทรวงการคลังกำหนดในการเรียกให้ผู้ทำละเมิดชดเชยความเสียหายให้แก่ทางราชการที่ทางราชการได้บรรเทาหรือแก้ไขความเสียหายไปแล้ว และข้อมูล เอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม ดังนั้น การพิจารณาค่าชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีต้องคำนึงถึงหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามข้อ ๔ ของกฎกระทรวงดังกล่าว เมื่อผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่าได้รับความเสียหายจากการบริหารจัดการน้ำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำให้บ่อกึ่งของผู้ฟ้องคดีและทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย เป็นเงินจำนวน ๖๕๐,๐๐๐ บาท แต่เมื่อบริเวณที่ทำบ่อกึ่งของผู้ฟ้องคดีอยู่ในบริเวณพื้นที่รับน้ำทุ่งเจ้าเจ็ด ประกอบกับเมื่อประสบกับภาวะฝนตกหนักจากอิทธิพลของลมมรสุมและพายุโซนร้อนหลายระลอก ส่งผลให้มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลและเกิดภาวะน้ำท่วมตามมา กรณีจึงอาจกล่าวได้ว่า ความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับ ไม่ได้เป็นผลโดยตรงจากการบริหารจัดการน้ำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพียงอย่างเดียว หากแต่สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากพายุโซนร้อนซึ่งเป็นภัยธรรมชาติและถือเป็นเหตุสุดวิสัย ดังนั้น หากจะให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้เต็มจำนวนความเสียหายดังกล่าวก็จะไม่เป็นธรรมแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และอาจเป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการน้ำในอนาคตได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองให้การว่า ทางราชการได้จ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว จำนวน ๕๘,๙๐๐ บาท ตามข้อ ๕.๒.๑ ของหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๔ ออกโดยอาศัยอำนาจตามข้อ ๘ ของหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๓ และข้อ ๒๗ ของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งกำหนดให้ดำเนินการช่วยเหลือผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ประสบภัยพิบัติที่สัตว์ตายหรือสูญหาย กรณีกึ่งก้ามกราม กึ่งทะเล หรือหอยทะเล ไร่ละ ๑๑,๗๘๐ บาท ไม่เกินรายละ ๕ ไร่ เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมประมง และได้รับเงินช่วยเหลือผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ประสบภัยพิบัติที่สัตว์ตายหรือสูญหายจากทางราชการย่อมแสดงให้เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับความเสียหายจริงและได้รับค่าชดเชยความเสียหายจากทางราชการส่วนหนึ่งแล้ว แต่เมื่อพิจารณาถึงความเป็นธรรมที่ผู้ฟ้องคดีต้องรับภาระน้ำท่วมเป็นพิเศษมากกว่าปกติที่ควรจะได้รับ เพื่อรักษาความปลอดภัยส่วนรวมหรือความปลอดภัยสาธารณะแล้ว จึงเห็นควรให้ผู้ฟ้องคดีได้รับค่าชดเชยความเสียหายอีกร้อยละ ๓๐ ของจำนวน



/เงินช่วยเหลือ...

เงินช่วยเหลือเกษตรกรที่ผู้ฟ้องคดีได้รับข้างต้น คิดเป็นเงิน ๑๗,๖๗๐ บาท (๕๘,๙๐๐ x ๓๐%) ส่วนความเสียหายอื่นที่ผู้ฟ้องคดีเรียกร้องเป็นค่าซ่อมแซมรถจักรยานยนต์และค่าซ่อมมอเตอร์นั้น เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีไม่แสดงหลักฐานการซ่อมแซมทรัพย์สินดังกล่าว จึงยังไม่เพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายตามที่เรียกร้องมาในคำฟ้อง

สำหรับกรณีที่ผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้ค่าเสียหายกรณีที่น้ำท่วมบ่อกุ้งของผู้ฟ้องคดีสูงประมาณ ๒ เมตร เป็นระยะเวลาประมาณ ๒ เดือน ทำให้ผู้ฟ้องคดีมีสุขภาพกายและใจไม่ปกติ เกิดความเครียด ความวิตกกังวล และความดันโลหิตสูงขึ้น จึงขอคิดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เป็นเงินจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท นั้น เห็นว่า แม้กรณีนี้จะปรากฏว่าระดับน้ำท่วมสูงกว่าที่เคยเกิดขึ้นตามปกติก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่ว่าผู้ฟ้องคดีประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่รับน้ำลุ่มต่ำย่อมทราบดีว่า โอกาสเกิดอุทกภัยในช่วงเวลาดังกล่าวของปีมีขึ้นได้ และย่อมจะต้องเตรียมความพร้อมในการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพให้สอดคล้องกับสภาพดังกล่าว จึงเห็นได้ว่า อุทกภัยที่เกิดขึ้นกับผู้ฟ้องคดีในครั้งนี้ไม่เป็นเหตุร้ายแรงถึงขนาดที่จะทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายทางจิตใจที่จะมีสิทธิได้รับค่าเสียหายในส่วนนี้

ส่วนกรณีดอกเบี้ยนั้น โดยที่ศาลได้วินิจฉัยข้างต้นแล้วว่า คดีนี้เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดชอบอื่นของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย หน่วยงานทางปกครองจึงมีความรับผิดชอบเยียวยาความเสียหายจากการดำเนินการของตน ซึ่งกรณีนี้ไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้ว่าหน่วยงานทางปกครองที่ต้องรับผิดชอบความเสียหาย ผิดนัดชำระหนี้เมื่อใด อีกทั้ง พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไม่มีบทบัญญัติกรณีนี้ จึงต้องนำบทบัญญัติมาตรา ๒๐๔ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งบัญญัติว่า ถ้าหนี้ถึงกำหนดชำระแล้ว และภายหลังแต่นั้นเจ้าหนี้ได้ให้คำเตือนลูกหนี้แล้ว ลูกหนี้ยังไม่ชำระหนี้ไซ้ร ลูกหนี้ได้ชื่อว่าผิดนัดเพราะเขาเตือนแล้ว มาใช้บังคับแก่กรณีนี้ในฐานะบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่ง เมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งเตือนให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระค่าทดแทนความเสียหายเมื่อใด กรณีจึงต้องถือว่าวันที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีต่อศาล คือ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีเตือนให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระค่าทดแทนความเสียหาย ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยผิดนัดตั้งแต่วันดังกล่าว แต่โดยที่ผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ชดใช้ดอกเบี้ยผิดนัดนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยผิดนัดตั้งแต่วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป โดยที่พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ มาตรา ๓ บัญญัติให้ใช้ความต่อไปนี้แทน มาตรา ๗ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ถ้าจะต้องเสียดอกเบี้ยแก่กันและมีได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้โดยนิติกรรมหรือโดยบทกฎหมายอันชัดแจ้ง



/ให้ข้ออัตรา...

ให้ใช้อัตราร้อยละสามต่อปี วรรคสอง บัญญัติว่า อัตราตามวรรคหนึ่งอาจปรับเปลี่ยนให้ลดลงหรือเพิ่มขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา โดยปกติให้กระทรวงการคลังพิจารณาทบทวนทุกสามปี ให้ใกล้เคียงกับอัตราเฉลี่ยระหว่างอัตราดอกเบี้ยเงินฝากกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมของธนาคารพาณิชย์ และมาตรา ๔ บัญญัติให้ใช้ความต่อไปนี้ มาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า หนี้เงินนั้น ให้คิดดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิदनในอัตราที่กำหนดตามมาตรา ๗ บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละสองต่อปี ถ้าเจ้าหนี้ยาจจะเรียกดอกเบี้ยได้สูงกว่านั้นโดยอาศัยเหตุอย่างอื่นอันชอบด้วยกฎหมาย ก็ให้คงส่งดอกเบี้ยต่อไปตามนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ชำระดอกเบี้ยของต้นเงินค่าทดแทนในอัตราร้อยละ ๓ ต่อปี ซึ่งไม่สูงไปกว่าบทกฎหมายข้างต้น ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องชำระดอกเบี้ยผิदनของต้นเงินค่าทดแทนที่จะต้องชำระเพิ่มเติม จำนวน ๑๗,๖๗๐ บาท ในอัตราร้อยละ ๓ ต่อปี ตั้งแต่วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดี

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองกำหนดนโยบายการบริหารจัดการน้ำในสถานะที่มีมวลน้ำจำนวนมากอย่างเป็นธรรมชาติ ห้ามมิให้ระบายน้ำเข้าสู่พื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีปริมาณมากจนเกินกว่าความสามารถในการรับน้ำของพื้นที่ และให้ออกกฎ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์การกำหนดค่าชดเชยหรือเยียวยาผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากกรณีดังกล่าวภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา เห็นว่า การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการน้ำตามมาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ บัญญัติให้ กนช. มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้ำเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการบูรณาการเกี่ยวกับการใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบำรุงรักษา การฟื้นฟู และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำให้เกิดความเป็นเอกภาพ ประกอบกับ กนช. ได้มีคำสั่งคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติที่ ๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จำนวน ๒ คณะ ได้แก่ ๑. คณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการตามนโยบายของ กนช. ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งอำนวยการ ประสานงาน ควบคุม เร่งรัด กำกับดูแลส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเป็นไปอย่างมีเอกภาพในทิศทางเดียวกัน เพื่อป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติอันเกิดจากน้ำทั้งในสภาวะปกติและสภาวะวิกฤต และ ๒. คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองกฎหมายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองเสนอความเห็นเกี่ยวกับกฎหมายตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อ กนช. รวมทั้งมีอำนาจในการเสนอความเห็นต่อ กนช. ในการเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาจากการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งปฏิบัติตามกฎหมาย



/กฎ หรือ...

กฎ หรือระเบียบของแต่ละหน่วยงาน อันเนื่องมาจากการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ดังนั้น อำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการน้ำของประเทศทั้งในสภาวะปกติและสภาวะวิกฤต เพื่อให้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ จึงเป็นอำนาจของ กนช. และคณะกรรมการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่สามารถดำเนินการได้โดยลำพัง หากแต่ต้องปฏิบัติตามนโยบายที่ กนช. และคณะกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำกำหนด เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำของประเทศเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ส่วนการออกกฎ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์การกำหนดค่าชดเชยหรือเยียวยาผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายนั้น เห็นว่าการจะกำหนดให้จ่ายเงินช่วยเหลือดังกล่าวในอัตราและจำนวนเพียงใด ถือเป็นดุลพินิจของฝ่ายปกครอง ศาลไม่อาจก้าวล่วงกำหนดค่าบังคับตามคำขอของผู้ฟ้องคดีได้

สำหรับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นส่วนราชการต้นสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และเป็นนิติบุคคลต่างหากจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่มีอำนาจหน้าที่โดยตรงในการบริหารจัดการน้ำหรือกระทำการใด ๆ อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี จึงไม่ต้องรับผิดชอบค่าชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี

ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระค่าชดเชยความเสียหายจำนวน ๑๗,๖๗๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๓ ต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าวตั้งแต่วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นวันถัดจากวันฟ้องคดีเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ให้ชำระให้แล้วเสร็จ ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด และยกฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้คืนค่าธรรมเนียมศาลบางส่วนตามส่วนของการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดี ส่วนคำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อุทธรณ์ว่า การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ ดำเนินการโดยคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) เพื่อให้การบริหารทรัพยากรน้ำของประเทศสมดุลเป็นธรรม มีเอกภาพทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ มีข้อมูลในการวางแผน การตัดสินใจในการสั่งการ มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับด้านทรัพยากรน้ำ รวมทั้งข้อกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการป้องกันและแก้ไขทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต บริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล กนช. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และคณะกรรมการด้านเทคนิคและวิชาการ เพื่อควบคุมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ ในการบริหารจัดการสถานการณ์ภาวะวิกฤต นั้น นายกรัฐมนตรีได้จัดตั้งกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ เป็นองค์กรภายใต้ศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจเมื่อสถานการณ์ภาวะวิกฤต น้ำยกระดับความรุนแรงเป็นระดับ ๒ ในกรณีเกิดปัญหาวิกฤตน้ำจนอาจก่อให้เกิดความเสียหาย



/แก้ทรัพย์สิน...

แก่ทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐอย่างรุนแรง มีหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการตลอดจนพิจารณาระดับความรุนแรงสถานการณ์วิกฤตน้ำเสนอต่อนายกรัฐมนตรี และเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของกองอำนาจการน้ำแห่งชาติสามารถบริหารจัดการน้ำ ตลอดจนพิจารณาระดับความรุนแรงสถานการณ์วิกฤตน้ำเสนอต่อนายกรัฐมนตรีได้ นายกรัฐมนตรีได้ออกคำสั่งตั้งศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพทันต่อเหตุการณ์ และรองนายกรัฐมนตรียังได้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานภายใต้กองอำนาจการน้ำแห่งชาติ ประกอบด้วยคณะทำงานด้านอำนาจการ คณะทำงานด้านประเมินสถานการณ์ คณะทำงานด้านบริหารจัดการน้ำ และคณะทำงานด้านสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ จากข้อเท็จจริงดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้บริหารจัดการน้ำโดยลำพัง หากแต่ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอื่น และบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้บริหารจัดการน้ำตามเกณฑ์การบริหารจัดการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยา โดยต้องได้รับอนุมัติจาก กษ. ซึ่งกำกับนโยบายการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ การบริหารจัดการน้ำฤดูฝน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการรับมือฤดูฝน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เสนอเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือป้องกัน และลดความเสียหายจากการเกิดภัยพิบัติในฤดูฝนในพื้นที่รับผิดชอบแล้ว เพื่อให้ความช่วยเหลือส่วนราชการมีวงเงินอุดหนุนราชการในการให้ความช่วยเหลือสนับสนุน ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วนที่ไม่สามารถรอการเบิกเงินงบประมาณได้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี อาศัยอำนาจตามมาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้วางระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ อนุมัติวงเงินให้ส่วนราชการมีวงเงินอุดหนุนราชการเพื่อดำเนินการในกรณีดังกล่าว กำหนดผู้มีอำนาจอนุมัติจ่ายทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค กำหนดหลักเกณฑ์การให้ความสนับสนุนให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ และในการอนุมัติเงินอุดหนุนราชการดังกล่าว ปลัดกระทรวงการคลังได้วางหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป และปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๘ ของหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งกระทรวงการคลังกำหนดขึ้นโดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๗ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้ใช้บังคับวันที่เกิดภัย ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔



/การบริหาร...

การบริหารจัดการน้ำฤดูฝนของกลุ่มน้ำเจ้าพระยาและกลุ่มน้ำที่เกี่ยวข้องอยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ เนื่องจากพื้นที่ลุ่มต่ำในกลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่มีพื้นที่ลุ่มต่ำทั้งหมด ๑๑ แห่ง จะได้รับผลกระทบถูกน้ำท่วมในฤดูน้ำหลากเป็นประจำโดยเฉพาะทุ่งบางระกำซึ่งเกิดปัญหาน้ำท่วมตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคมถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ส่วนพื้นที่ลุ่มต่ำตอนล่างอีก ๑๐ แห่ง ประกอบด้วย ทุ่งเชียงราก ทุ่งท่าวัง ทุ่งฝั่งซ้ายคลองชัยนาท - ป่าสัก ทุ่งบางกุ่ม ทุ่งบางกุ้ง ทุ่งบางบาล - บ้านแพน ทุ่งป่าโมก ทุ่งผักไห่ ทุ่งเจ้าเจ็ด และทุ่งโพธิ์พระยา ได้รับประโยชน์จากฝนตกชุกในช่วงเดือนมีนาคม - เดือนเมษายน ๒๕๖๔ จนเข้าฤดูฝน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ทำให้เกษตรกรในพื้นที่ลุ่มต่ำดังกล่าวทำนาเร็วกว่าแผนและพบว่าพื้นที่ลุ่มต่ำเจ้าพระยาตอนล่างฝั่งตะวันตก ได้แก่ ทุ่งบางบาล - บ้านแพน ทุ่งป่าโมก ทุ่งผักไห่ ทุ่งเจ้าเจ็ด และทุ่งโพธิ์พระยา ส่วนใหญ่เก็บเกี่ยวแล้วเสร็จในช่วงปลายเดือนกันยายน ๒๕๖๔ โดยในส่วนที่ผู้ฟ้องคดีทำการเกษตรในทุ่งเจ้าเจ็ดอยู่ด้วยนั้นก็จะเก็บเกี่ยวแล้วเสร็จทั้งหมดภายในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ การบริหารพื้นที่ลุ่มต่ำในกลุ่มน้ำเจ้าพระยาของทุ่งรับน้ำหลาก จำนวน ๑๐ ทุ่ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจกับกลุ่มผู้ใช้น้ำในเรื่องการบริหารพื้นที่ลุ่มต่ำของทุ่งรับน้ำหลากในกลุ่มน้ำผ่านการประชุมชี้แจงต่อหน่วยงานของรัฐ องค์รปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มผู้ใช้น้ำ และประชาชนในพื้นที่ เพื่อรับทราบวิธีและระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ ในฤดูการส่งน้ำ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยหน่วยงานในส่วนกลางและโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาในพื้นที่จะมีหนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด หน่วยงานราชการ องค์รปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มผู้ใช้น้ำ ขอความอนุเคราะห์ช่วยประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรได้รับรู้สถานการณ์และแนวทางการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้เกษตรกรได้ทำการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวผลผลิตให้แล้วเสร็จทันก่อนฤดูน้ำหลาก ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ กลุ่มผู้ใช้น้ำที่ใช้น้ำจากระบบชลประทาน ได้แก่ เกษตรกรที่ประกอบอาชีพเพาะปลูกพืช และเกษตรกรที่ประกอบอาชีพประมงเลี้ยงสัตว์น้ำ รวมทั้งประชาชนทั่วไปในพื้นที่ลุ่มต่ำจึงทราบเป็นอย่างดีว่าพื้นที่ลุ่มต่ำในกลุ่มน้ำเจ้าพระยาของทุ่งรับน้ำหลาก จำนวน ๑๐ ทุ่งดังกล่าว จะมีน้ำหลากเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ กลุ่มเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพประมงเลี้ยงสัตว์ในอำเภอบางพลาม้าและอำเภอสองพี่น้องนั้น กรมประมงซึ่งเป็นหน่วยงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกี่ยวกับการประมงเป็นพี่เลี้ยงที่คอยให้คำแนะนำส่งเสริมการประกอบอาชีพประมงเลี้ยงสัตว์น้ำ ได้มีหนังสือแจ้งแผนเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัย ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (ด้านประมง) เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อพิจารณาสั่งการให้ประมงจังหวัดดำเนินการต่อไป และในส่วนของจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรีได้มีหนังสือแจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (ด้านประมง) เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔



/โดยแนะนำ...

โดยแนะนำให้วางแผนเลี้ยงสัตว์น้ำให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และฤดูกาล เพื่อให้สามารถจับสัตว์น้ำจำหน่ายหรือบริโภคได้ก่อนฤดูน้ำหลาก จึงเห็นได้ว่า เกษตรกรในพื้นที่ดังกล่าวข้างต้น ได้รับความเสียหายจากภัยน้ำ แนวทางการบริหารจัดการน้ำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในช่วงเวลาต่าง ๆ ผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ตลอดเวลาอยู่แล้ว นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดียอมรับว่าปัญหาน้ำท่วมมีระดับสูงไม่เกิน ๑ เมตร ราษฎรส่วนใหญ่รวมทั้งผู้ฟ้องคดีก็ได้เตรียมการป้องกันปัญหาน้ำท่วมตามสมควร ซึ่งสอดคล้องกับระดับน้ำสำหรับปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด - บางยี่หน เริ่มรับน้ำเข้าทุ่งเจ้าเจ็ดซึ่งเป็นพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของผู้ฟ้องคดีในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในอัตราน้อยมาก เพียง ๑๔ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งน้ำในทุ่งเจ้าเจ็ดบริเวณอำเภอบางปลาหม้อ และอำเภอสองพี่น้อง มีระดับลึกลงต่ำกว่า ๑ เมตร ในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นช่วงที่ประเทศไทยเกิดอุทกภัย เกิดฝนตกหนักเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากพายุเตี้ยนหมู่ในช่วงวันที่ ๒๔ - ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ อิทธิพลของร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางเข้าสู่พายุโซนร้อนไลออนร็อก ในช่วงวันที่ ๘ - ๑๑ กันยายน ๒๕๖๔ และอิทธิพลของร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางเข้าสู่พายุโซนร้อนคมปาซุ ในช่วงวันที่ ๑๔ - ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ จึงเห็นได้ว่า ระยะเวลาตั้งแต่กรมประมงแจ้งเตือนจนกระทั่งเกิดอุทกภัยเป็นเหตุให้ระดับน้ำในทุ่งเจ้าเจ็ดสูงกว่า ๑ เมตร มีระยะเวลามากกว่า ๑ เดือน หากเกษตรกรดำเนินการตามหนังสือแจ้งเตือนของกรมประมงจะไม่ได้รับผลกระทบหรือเกิดความเสียหายกับผลผลิตทางการประมงแต่อย่างใด

เมื่อศาลวินิจฉัยว่าความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับในคดีนี้เกิดจากภัยธรรมชาติ เป็นสำคัญมิได้เกิดจากการกระทำละเมิดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ค่าชดเชยจากความเสียหาย อันเกิดจากภัยพิบัตินี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินและการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ได้วางระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ ปลัดกระทรวงการคลังจึงอาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๗ ของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ วางหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๓ และปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๘ ของหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งกระทรวงการคลังกำหนดขึ้นโดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๗ แห่งระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความ



/ช่วยเหลือ...

ช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๔ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ ซึ่งเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์โดยอาศัยกฎหมายที่บัญญัติไว้เฉพาะก่อนเกิดภัยพิบัติในกรณีนี้แล้ว เมื่อเหตุในคดีนี้เกิดจากภัยพิบัติ ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ประสบภัยพิบัติ มีคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นผู้อำนาจสั่งจ่ายเงินในกรณีนี้ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๙ และข้อ ๑๑ ถึงข้อ ๑๔ ของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่มีอำนาจกำหนดค่าชดเชยให้แก่บุคคลใดเมื่อเกิดภัยพิบัติดังเช่นในคดีนี้ อีกทั้งผู้ฟ้องคดีก็ได้ยื่นพยานหลักฐานแสดงความเสียหายตามความเป็นจริงขอรับเงินค่าชดเชยหรือค่าเยียวยาในฐานะผู้ประสบภัยพิบัติต่อคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ จังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) และได้รับเงินค่าชดเชยแล้วเป็นเงินจำนวน ๕๘,๙๐๐ บาท หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเงินค่าชดเชยที่ผู้ฟ้องคดีได้รับมานั้นไม่เพียงพอชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีก็ควรเรียกร้องค่าชดเชยเพิ่มได้จากบุคคลผู้มีอำนาจอนุมัติดังกล่าว การที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้แย้งคัดค้านหรือขอเพิ่มค่าชดเชยอันเกิดจากภัยพิบัติจากคณะกรรมการดังกล่าว และไม่ยื่นฟ้องผู้มีอำนาจอนุมัติการจ่ายเงินค่าชดเชยในกรณีที่ได้รับจากภัยพิบัติเพื่อขอค่าชดเชยเพิ่ม ถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีพอใจในจำนวนค่าเสียหายที่ตนได้รับแล้วจึงไม่มีความเสียหายหรือค่าชดเชยอื่นใด หรือดอกเบี้ยผิดนัดของเงินส่วนนี้ที่ผู้ฟ้องคดีพึงมีสิทธิได้รับค่าชดเชยจากทางราชการได้อีก เมื่อมีกฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติในเรื่องนี้ไว้แล้ว การที่ศาลปกครองชั้นต้นกำหนดค่าชดเชยความเสียหายให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ่ายค่าชดเชยเพิ่มให้ผู้ฟ้องคดีด้วยการกำหนดค่าชดเชยความเสียหายตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงที่ออกโดยนายกรัฐมนตรี ตามนัยมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งศาลอาจนำหลักเกณฑ์การชดเชยตามบทบัญญัติดังกล่าวมาประกอบการพิจารณากำหนดค่าชดเชยความเสียหายในคดีพิพาทนี้ได้ในฐานะกฎหมายใกล้เคียงอย่างยิ่ง และนำหลักเกณฑ์ที่นายกรัฐมนตรีได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๖๖ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ออกกฎกระทรวงค่าชดเชยความเสียหายจากการดำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม พ.ศ. ๒๕๖๔ มาใช้บังคับแล้ว ศาลกำหนดค่าชดเชยตามความในข้อ ๔ ของกฎกระทรวงดังกล่าวมาเป็นหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าชดเชยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งมีใช้บุคคลผู้มีอำนาจอนุมัติจ่ายเงินค่าชดเชยจำนวนดังกล่าวเพื่อจ่ายค่าชดเชยพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพิ่มอีก จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาลบคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น
เป็นยกฟ้อง



/ผู้ฟ้องคดี...

ผู้ฟ้องคดีแก้อุทธรณ์ว่า ผู้ฟ้องคดีขอถือเอาคำฟ้อง เอกสารแนบท้ายคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้น และคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นในคดีนี้ เป็นเหตุผลของคำแก้อุทธรณ์ ขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาหรือคำสั่งยกคำอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และพิพากษายืนตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ มีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงตามคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในคดีหมายเลขดำที่ อ. ๘๖๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ซึ่งศาลปกครองสูงสุดเห็นว่า คดีนี้มีข้อเท็จจริงเดียวกันกับคดีดังกล่าว จึงมีคำสั่งให้คัดถ่ายคำชี้แจงและเอกสารที่เกี่ยวข้องไว้ในสำนวนคดีนี้ โดยคำชี้แจงดังกล่าวมีสาระสำคัญดังนี้

๑. มาตรการรับมือฤดูฝน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ซึ่งคณะรัฐมนตรีลงมติรับทราบและมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนปฏิบัติการดังกล่าว แจกตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว(ล) ๑๙๑๓๗ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยมีการกำหนดมาตรการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูฝน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๐ มาตรการ โดยมาตรการที่ ๒ การบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำเพื่อรองรับน้ำหลาก (ภายในวันที่ ๑ เมษายน - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔) กำหนดให้จัดทำแผนใช้พื้นที่ลุ่มต่ำ/แก้มลิง โดยเก็บเกี่ยวก่อนฤดูน้ำหลาก และใช้เป็นพื้นที่สำหรับหน่วงน้ำในช่วงฤดูน้ำหลาก และบริหารจัดการน้ำเพื่อบรรเทาความรุนแรงของน้ำท่วมในทุกภาค เช่น ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ได้แก่ พื้นที่ทุ่งบางระกำ และพื้นที่ลุ่มต่ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง รวมถึงพื้นที่ลุ่มต่ำภายในเขตพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญ กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล รวมทั้งจัดทำแผนการขุดเซยให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการผันน้ำเข้าทุ่ง โดยกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กรมทรัพยากรน้ำ กรมส่งเสริมการเกษตร และกรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ แต่ไม่ได้มีการกำหนดว่าหน่วยงานใดเป็นหน่วยงานหลัก หน่วยงานใดเป็นหน่วยงานสนับสนุน การดำเนินงานจะเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานนั้น ๆ

๒. ก่อนเกิดสภาวะน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ปทุมธานี และกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการลุ่มน้ำตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๖๔ มิได้มีการจัดทำแผนป้องกันและแก้ไขสภาวะน้ำท่วมในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เนื่องจากคณะกรรมการลุ่มน้ำดังกล่าวจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เมื่อมีการกำหนดลุ่มน้ำโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งพระราชกฤษฎีกากำหนดลุ่มน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ แต่ยังไม่มีการ



/ลุ่มน้ำ...

ลุ่มน้ำประจำลุ่มน้ำตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพราะเหตุพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมีผลใช้บังคับได้ไม่นาน นอกจากนั้นกฎกระทรวงองค์การผู้ใช้น้ำ พ.ศ. ๒๕๖๔ และกฎกระทรวงการได้มาซึ่งกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการลุ่มน้ำ ผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำ และกรรมการลุ่มน้ำผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการลุ่มน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๔ ใช้บังคับเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ประกอบกับคณะกรรมการลุ่มน้ำตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ตามบทเฉพาะกาลมาตรา ๑๐๐ แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ เนื่องจากคณะกรรมการลุ่มน้ำตามบทเฉพาะกาลสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่เมื่อล่วงพ้นสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ ใช้บังคับแล้ว ดังนั้นในห้วงเวลาดังกล่าวจึงยังไม่มีคณะกรรมการลุ่มน้ำตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๖๔ ทั้งนี้ ปัจจุบันได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการลุ่มน้ำตามมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ เสร็จสมบูรณ์แล้ว

๓. สถานะน้ำท่วมในพื้นที่พื้นที่อำเภอบางปลาม้า อำเภอสองพี่น้อง อำเภออุทุมพร และอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ที่เกิดขึ้นระหว่างเดือนกันยายน - เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ เป็นปัญหาอุทกภัย หรือภัยพิบัติตามธรรมชาติที่เกิดจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนเตี้ยนหมู่ พายุโซนร้อนไลออนร็อก และพายุโซนร้อนคมปาซุ ทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำท่าจีนมีระดับเพิ่มขึ้น ซึ่งสถานีวัดระดับน้ำ T.๑๐ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ไม่มีปัญหาน้ำล้น ไม่มีการผันน้ำผ่านประตูระบายน้ำพลเทพเข้ามา แต่มีปัญหาน้ำล้นในสถานีวัดระดับน้ำ T.๑๓ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี และสถานีวัดระดับน้ำ T.๑ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เป็นปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติ มิได้เป็นผลจากการบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันน้ำมิให้น้ำท่วมในพื้นที่เศรษฐกิจ กรุงเทพมหานคร เขตอุตสาหกรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดปทุมธานี แต่อย่างใด

๔. การบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันและแก้ไขสถานะน้ำท่วมในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ได้มีการประชุมวางแผนกำหนดมาตรการรับมือฤดูฝน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๐ มาตรการ ซึ่งมีมาตรการจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำเพื่อรองรับน้ำหลาก โดยกำหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบดังที่ได้กล่าวไว้แล้วตามข้อ ๑ ในส่วนของศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติเป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และเป็นฝ่ายเลขานุการของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) โดย กอนช. มีหน้าที่บริหารจัดการรวบรวมข้อมูล บูรณาการ เชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ติดตาม วิเคราะห์แนวโน้ม ควบคุม กำกับ ดูแลสถานการณ์น้ำ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกาศแจ้งเตือน



/สถานการณ์น้ำ...

สถานการณ์น้ำซึ่งในห้วงเวลาดังกล่าว ก่อนช. ได้ติดตามประเมินสถานการณ์น้ำและออกประกาศกองอำนวยการน้ำแห่งชาติเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ

๕. การชดเชยความเสียหายจากการดำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๓ หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ และกฎกระทรวงค่าชดเชยความเสียหายจากการดำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม พ.ศ. ๒๕๖๔ กฎกระทรวงค่าชดเชยความเสียหายจากการใช้ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างเพื่อป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้งและภาวะน้ำท่วม พ.ศ. ๒๕๖๔

คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดไม่จัดให้มีการนั่งพิจารณาคดี คู่กรณีไม่ได้ยื่นคำแถลงเป็นหนังสือ และไม่ได้แจ้งความประสงค์ให้ศาลจัดให้มีการนั่งพิจารณาคดี โดยได้รับฟังสรุปข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของสำนวน และคำชี้แจงด้วยวาจาประกอบคำแถลงการณ์เป็นหนังสือของตุลาการผู้แถลงคดีด้วยแล้ว

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณาพยานหลักฐานในคำฟ้อง คำให้การ คำคัดค้านคำให้การ คำอุทธรณ์ คำแก้อุทธรณ์ และพยานหลักฐานอื่นจากการแสวงหาข้อเท็จจริงของศาลแล้ว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นราษฎรซึ่งมีภูมิลำเนาและประกอบอาชีพเกษตรกรรมเลี้ยงกุ้ง อยู่ในตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง บริเวณพื้นที่รับน้ำท่วมเจ้าเจ็ดมูลเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้เกิดขึ้นจากเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุม หย่อมความกดอากาศต่ำ และพายุจรเกิดขึ้นบริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ส่งผลให้มีฝนตกหนักกระจายทั่วทั้งลุ่มน้ำเจ้าพระยาตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคม - เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ประกอบกับช่วงต้นเดือนกันยายน ๒๕๖๔ มีร่องมรสุมและหย่อมความกดอากาศต่ำเกิดขึ้นในบริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบนมีฝนตกกระจายอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปริมาณน้ำในลำน้ำสายต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้น้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนไหลสู่เขื่อนเจ้าพระยาในอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือกรมชลประทานด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๓๒๘/ว ๗๒๙๕ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ หนังสือกรมชลประทานด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๓๒๘/ว ๗๓๘๘ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๔ และหนังสือกรมชลประทาน



/ด่วนที่สุด...

ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๓๒๘/ว ๗๔๒๒ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำ
ลุ่มน้ำเจ้าพระยาถึงผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งเตือนให้บริษัท ห้างร้าน
ที่ประกอบกิจการในแม่น้ำเจ้าพระยา อาทิ งานก่อสร้าง เขื่อนป้องกันตลิ่ง แพร้านอาหาร เป็นต้น
รวมทั้งประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ขอให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์
อย่างใกล้ชิด เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องเพิ่มปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา ซึ่งจะส่งผลให้
ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้ ในส่วนเกษตรกรที่ประกอบอาชีพประมงเลี้ยงสัตว์
กรมประมงได้มีหนังสือแจ้งแผนเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัย ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (ด้านประมง)
ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด และในส่วนของจังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานประมงจังหวัด
สุพรรณบุรีได้มีการแจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ให้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์
อุทกภัย ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (ด้านประมง) เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ โดยมีคำแนะนำให้วางแผน
การเลี้ยงสัตว์น้ำให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และฤดูกาล เพื่อให้สามารถจับจำหน่ายหรืออุปโภคได้
ก่อนฤดูน้ำหลาก ต่อมา ระหว่างวันที่ ๘ - ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ มีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือ
ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทย ทะเลอันดามัน
และอ่าวไทย มีกำลังแรง ทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากกระจายเป็นช่วง ๆ ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง โดยมีฝนตกหนักด้านท้ายเขื่อน จากนั้น ในช่วงวันที่ ๒๒ - ๒๓
กันยายน ๒๕๖๔ มีฝนตกหนักมากเป็นบริเวณกว้าง บริเวณจังหวัดลำพูน ลำปาง ตาก และสุโขทัย
ทำให้น้ำในลำน้ำปิง วัง ยม น่าน แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำสะแกกรัง ไหลรวมกันลงเขื่อนเจ้าพระยา
มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นมาก ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ใช้ระบบชลประทานทั้งสองฝั่งแบ่งรับน้ำไป โดยรับน้ำ
เข้าสู่คลองสายหลักทั้ง ๒ ฝั่ง คือ ฝั่งซ้ายและฝั่งขวาของแม่น้ำเจ้าพระยา แต่เนื่องจากมีปริมาณน้ำ
ที่เกิดจากฝนตกหนักบนพื้นที่ฝั่งขวาไหลลงมาสมทบ ทำให้แม่น้ำท่าจีนตอนล่างมีน้ำเต็มลำน้ำ
ต้องเร่งระบายผ่านประตูระบายน้ำโพธิ์พระยาเป็นจำนวนมาก และเนื่องจากมีปริมาณน้ำท่า
ตามธรรมชาติที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีความจำเป็นต้องปรับการระบายน้ำ
ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา และได้มีหนังสือกรมชลประทาน ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๓๒๘/๗๗๐๘ ลงวันที่
๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ ถึงประธานอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
เพื่อขออนุญาตปรับปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา ๑,๕๐๐ - ๑,๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร
ต่อวินาที ซึ่งประธานอนุกรรมการฯ มีคำสั่งเมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ อนุญาตให้
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปรับเพิ่มปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา จากเดิม ๑,๔๐๐ ลูกบาศก์เมตร
ต่อวินาที เป็นไม่เกิน ๒,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แบบขึ้นบันได พร้อมทั้งบริหารจัดการน้ำ
และควบคุมปริมาณการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าวอย่างเต็มศักยภาพ



/ของพื้นที่...

ของพื้นที่ เพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนและพื้นที่การเกษตร รวมทั้งมอบหมายให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณานำน้ำเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ตั้งแต่วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ หากมีความจำเป็นต้องนำน้ำเข้าทุ่งก่อนกำหนดขอให้แจ้งกองอำนวยการน้ำแห่งชาติทราบล่วงหน้า ๓ วัน และแจ้งเตือนจังหวัดในพื้นที่ท้ายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลและแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาต่อไป ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือกรมชลประทาน ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๓๒๘/ว ๗๘๑๖ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ ถึงอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เพื่อให้ประกาศประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริษัท ห้างร้าน ที่ประกอบกิจการในแม่น้ำเจ้าพระยา อาทิ งานก่อสร้าง เขื่อนป้องกันตลิ่ง แพร้านอาหาร เป็นต้น รวมทั้งประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

ต่อมา ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ พายุโซนร้อนเตี้ยนหมู่ได้ก่อตัวขึ้นและขึ้นฝั่งที่ประเทศเวียดนามได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันเข้าประเทศไทย จากนั้นอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำ ทำให้บริเวณที่หย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนตัวผ่านเกิดฝนตกหนักมากเป็นเวลานาน โดยในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำข้างเคียงมีฝนตกหนักมาก ตั้งช่วงบ่ายของวันที่ ๒๔ - ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ ทำให้ปริมาณน้ำที่ไหลมายังเขื่อนเจ้าพระยามีแนวโน้มเพิ่มสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีหนังสือกรมชลประทาน ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๓๒๘/๗๘๒๗ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๔ ขออนุญาตต่อ กนช. ทอยยเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเป็น ๒,๕๐๐ - ๒,๗๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่ง กนช. โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๔๐๗/๙๘๖๑ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รักษาอัตราการระบายน้ำไม่เกิน ๒,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และควบคุมปริมาณการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าวอย่างเต็มศักยภาพของพื้นที่ โดยให้มีผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนและการเกษตรให้น้อยที่สุด พร้อมทั้งใช้ระบบชลประทานในการนำน้ำเข้าคลองต่าง ๆ ทั้งด้านฝั่งตะวันตก ฝั่งตะวันออก และผันน้ำเข้าทุ่งที่ยังพอรับน้ำได้ก่อน หากไม่มีปริมาณน้ำฝนเพิ่ม ขอให้เริ่มลดปริมาณการระบายน้ำลงตามลำดับทันที อย่างไรก็ตามในช่วงเวลาดังกล่าวมีฝนตกหนักในภาคเหนือหลายพื้นที่ทำให้น้ำเหนือไหลมามาก ประกอบกับบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยามีฝนตกหนักมากกระจายเป็นวงกว้าง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงใช้เขื่อนเจ้าพระยาชะลอน้ำไว้บางส่วน และพยายามใช้ระบบชลประทานช่วยในการบริหารจัดการน้ำ แต่เนื่องจากบริเวณฝั่งซ้ายของคลองชัยนาท - ป่าสัก มีฝนตกหนักมากสะสมจนเกิดน้ำไหลป่าเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำฝั่งซ้ายของคลองชัยนาท - ป่าสัก ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงจำเป็นต้องลดการรับน้ำจากแม่น้ำ



/เจ้าพระยา...

เจ้าพระยาที่ประตูละบายน้ำมโนรมย์ จังหวัดนครสวรรค์ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ และปิดรับน้ำตั้งแต่วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ส่วนในกลุ่มน้ำท่าจีนมีฝนตกหนักมาก กระจายเต็มพื้นที่ตั้งแต่วันที่ ๒๑ - ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ มีน้ำไหลลงแม่น้ำท่าจีนเป็นจำนวนมาก ทำให้มีน้ำล้นเข้าท่วมชุมชนริมตลิ่งแม่น้ำท่าจีนทางด้านท้ายประตูละบายน้ำโพธิ์พระยา ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดนครปฐมเป็นบริเวณกว้างหลายแห่ง และในระหว่าง วันที่ ๑๔ - ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ ได้มีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าสู่พายุโซนร้อนคมปาซุ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ มีกำลังแรง ทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคเหนือตอนบนและตอนล่าง ทำให้มีน้ำในแม่น้ำ เจ้าพระยาไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา เมื่อวันที่ ๒๐ - ๒๔ กันยายน ๒๕๖๔ มีปริมาณน้ำสูงสุด ๒,๗๗๙ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยขณะที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผันน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าสู่ พื้นที่ชลประทานฝั่งตะวันตกนั้น พื้นที่บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่วันที่ ๒๒ - ๒๖ กันยายน ๒๕๖๔ ในพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชั้นสูตร โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษายางมณี และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่ มีน้ำท่วมนาข้าวผืนใหญ่ และมีน้ำไหลเข้าทุ่งรับน้ำผักไห่ ประกอบด้วย น้ำจากพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชั้นสูตร และพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี รวมกับปริมาณน้ำที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผันมาจาก เขื่อนเขื่อนเจ้าพระยา ผ่านคลองโผงเผงและแม่น้ำน้อย แต่เมื่อน้ำจากคลองโผงเผงและแม่น้ำน้อย ได้ไหลมาบรรจบกัน ก็เกิดน้ำไหลย้อนเข้าสู่ทุ่งผักไห่ผ่านประตูละบายน้ำและประตูเรือผักไห่ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ ซึ่งโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่ได้ทำการระบายน้ำ ลงคลองเจ้าเจ็ด - บางยี่หน ได้เพียงทางเดียว เนื่องจากแม่น้ำท่าจีนมีปริมาณน้ำท่าเต็มลำน้ำ และมีน้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่เกษตรกรรมและชุมชนริมแม่น้ำท่าจีนหลายแห่ง โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด - บางยี่หน ได้แบ่งรับน้ำจากคลองดังกล่าวเข้าสู่ทุ่งเจ้าเจ็ด เพื่อกักเก็บและ ทอยระบายน้ำลงสู่คลองในโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ซึ่งเป็นทุ่งทางผ่านน้ำต่อไป เป็นผลให้ในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ ทุ่งผักไห่มีปริมาณน้ำ ๑๑๗ ล้านลูกบาศก์เมตร และ ทุ่งเจ้าเจ็ดมีปริมาณน้ำ ๕๔ ล้านลูกบาศก์เมตร ต่อมา เมื่อวันที่ ๘ - ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ มีร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางเข้าสู่พายุโซนร้อนไลออนร็อก มีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่กลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่ แต่ไม่ได้ทำให้ปริมาณน้ำในลำน้ำสายหลัก เพิ่มขึ้น แต่ส่งผลให้น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนบน และลุ่มแม่น้ำท่าจีนลดลงอย่างมาก สำหรับในทุ่งรับน้ำฝั่งตะวันตก น้ำจากคลองโผงเผงซึ่งไม่สามารถควบคุมปริมาณน้ำได้ ต้องขึ้นกับปริมาณน้ำที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาลงมา ทำให้ยังคงมีน้ำไหลย้อนเข้าสู่ทุ่งผักไห่อย่างต่อเนื่อง จากนั้น ในช่วงวันที่ ๑๕ - ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ มีฝนตกหนักสะสมในพื้นที่



/ชลประทาน...

ชลประทานฝั่งตะวันตก ในพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชั้นสูตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขามเฒ่า และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่ ทั้งยังมีฝนตกหนักมากสะสมกระจายเต็มพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด - บางยี่หน พื้นที่อำเภอสองพี่น้องและอำเภอดำรงวิทยะ จังหวัดสุพรรณบุรี ทำให้มีน้ำท่วมพื้นที่การเกษตร ในพื้นที่ทุ่งฝั่งตะวันตกอีกครั้ง ขณะเดียวกันปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา เมื่อวันที่ ๒๐ - ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ มีอัตราสูงสุด ๒,๗๗๙ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แบ่งรับน้ำอ้อมผ่านแม่น้ำลพบุรีได้น้อยลง เนื่องจากสภาวะน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนริมแม่น้ำลพบุรี ทำให้มีน้ำไหลย้อนเข้าคลองโผงเผงมากกว่าช่วงเดือนกันยายน ๒๕๖๔ และ มีน้ำไหลย้อนเข้าทุ่งผักไห่ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ ตุลาคม - ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ซึ่งโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่ได้หยุดรับน้ำเข้าทุ่งในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยทุ่งผักไห่ได้กักเก็บน้ำไว้รวม ๓๒๓ ล้านลูกบาศก์เมตร (ร้อยละ ๑๖๑ ของเป้าหมายการกักเก็บน้ำไว้ในทุ่ง) ส่วนโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด - บางยี่หน ซึ่งรับน้ำเข้าทุ่งต่อจากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่ ได้หยุดรับน้ำเข้าทุ่งเจ้าเจ็ด ในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ทำให้ทุ่งเจ้าเจ็ดกักเก็บน้ำท่าที่ได้รับมาและน้ำที่เกิดจากฝนตกในพื้นที่เป็นจำนวนรวม ๗๓๙ ล้านลูกบาศก์เมตร (ร้อยละ ๒๑๑ ของเป้าหมายการกักเก็บน้ำไว้ในทุ่ง) โดยในทุ่งเจ้าเจ็ดบริเวณอำเภอบางปลาม้า และอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี มีระดับน้ำท่วมโดยเฉลี่ยสูงกว่า ๑ เมตร ซึ่งเป็นช่วงที่มีฝนตกหนักจากอิทธิพลของพายุเตียนมู่ พายุไลออนร็อก และพายุคมปาซุ ทั้งนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเพิ่มการระบายน้ำออกจากทุ่งเจ้าเจ็ดให้ได้มากที่สุดโดยเริ่มเดินเครื่องสูบน้ำเพื่อระบายน้ำออกจากทุ่ง ตั้งแต่วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เป็นต้นมา ทำให้สามารถระบายน้ำจนกระทั่งเหลือน้ำค้างทุ่งปริมาณ ๑๖๘ ล้านลูกบาศก์เมตร เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ อันเป็นการกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อเตรียมแปลงเพาะปลูกข้าวในช่วงฤดูแล้ง ปี พ.ศ. ๒๕๖๔/๒๕๖๕

ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำการระบายน้ำจากพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปยังจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจ เป็นผลทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมสูงถึงระดับ ๒.๓๐ เมตร ในพื้นที่อำเภอบางปลาม้า อำเภอสองพี่น้อง อำเภอดำรงวิทยะ และอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้ประกาศแจ้งเตือนให้ผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นราษฎรที่มีบ้านพักอาศัยและที่ทำกินในจังหวัดสุพรรณบุรีได้รับทราบ เพื่อเตรียมการป้องกันความเสียหายจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องสูญเสียเงินที่นำมาลงทุนประกอบอาชีพเกษตรกรรมเลี้ยงกุ้งทั้งหมด อีกทั้งผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับการเยียวยาชดเชยความเสียหายอย่างเป็นธรรม จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ดังนี้ ๑. ห้ามมิให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ระบายน้ำเข้าสู่พื้นที่



/จังหวัดสุพรรณบุรี...

จังหวัดสุพรรณบุรี ในปริมาณน้ำที่เกินกว่าความสามารถในการรับน้ำของพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี จะรองรับได้ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันกำหนดนโยบายการบริหารจัดการน้ำ ในสถานะที่มีมวลน้ำจำนวนมากเกินกว่าที่ปริมาณน้ำในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีจะรองรับได้ โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการระบายน้ำไปสู่พื้นที่รองรับน้ำต่าง ๆ อย่างสมดุลและเป็นธรรม และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองกำหนดค่าชดเชยหรือเยียวยาผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนและความเสียหาย ในจำนวนความเสียหายที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงและให้ดำเนินการโดยเร็ว โดยขอให้ศาลบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองออกกฎ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ศาลมีคำพิพากษา ๒. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นเงินจำนวน ๖๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๓ ต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าว นับถัดจากวันฟ้องคดี เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จ ๓. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระค่าเสียหายแก่กายและจิตใจให้แก่ ผู้ฟ้องคดี เป็นเงินจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท ต่อมา ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลปกครองชั้นต้น คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) จังหวัดสุพรรณบุรี ได้มีมติ จ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ในพื้นที่อำเภอบางปลาม้า และอำเภอสองพี่น้อง โดยผู้ฟ้องคดีได้รับเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) เป็นเงินจำนวน ๕๘,๙๐๐ บาท ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระค่าชดเชยความเสียหาย จำนวน ๑๗,๖๗๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๓ ต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าวตั้งแต่วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นวันถัดจากวันฟ้องคดีเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ให้ชำระให้แล้วเสร็จ ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่คดี ถึงที่สุด และยกฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้คืนค่าธรรมเนียมศาลบางส่วนตามส่วนของการชนะคดี ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ส่วนคำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษา ของศาลปกครองชั้นต้นจึงได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดเป็นคดีนี้

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณากฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยแล้ว

คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องรับผิดชอบผู้ฟ้องคดีในความเสียหายกรณีน้ำท่วมบ่อเลี้ยงกุ้ง บริเวณทุ่งเจ้าเจ็ด จังหวัดสุพรรณบุรี ในช่วงระหว่างเดือนกันยายน - เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ หรือไม่ เพียงใด

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๕ กำหนดว่า ในระเบียบนี้ “ภัยพิบัติ” หมายความว่า สาธารณภัยอันได้แก่ อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง ภาวะฝนแล้ง.... ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติหรือมีบุคคลหรือสัตว์ทำให้เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย



/ของประชาชน...

ของประชาชน หรือทำให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน “ฉุกเฉิน” หมายความว่า เกิดขึ้นโดยปัจจุบันทันด่วน หรือเป็นที่คาดหมายว่าจะเกิดขึ้นในเวลาอันใกล้และจำเป็นต้อง รับผิดชอบต่อโดยฉับพลัน “ผู้ประสบภัยพิบัติ” หมายความว่า ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย จากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน แต่ไม่รวมถึงส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ “การให้ความช่วยเหลือ ด้านการเกษตร” หมายความว่า รวมถึง การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการปศุสัตว์ และการประมงด้วย ข้อ ๒๗ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า การจ่ายเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินให้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตรา ที่กระทรวงการคลังกำหนด วรรคสอง กำหนดว่า หากมีความจำเป็นต้องจ่ายนอกเหนือหลักเกณฑ์ ตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังก่อน หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินอุดหนุน ราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๘ กำหนดว่า ให้กระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการ ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ความช่วยเหลือตามข้อ ๕ และเสนอต่อกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ประกอบกับหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติ ปลิกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อ ๕ กำหนดว่า การจ่ายเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ด้านการเกษตร ให้ดำเนินการช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยพิบัติที่ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนกับ หน่วยงานที่กำกับดูแลแต่ละด้านของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก่อนเกิดภัยพิบัติแล้วเท่านั้น โดยการเบิกจ่ายให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตรา ดังต่อไปนี้ ๕.๑... ๕.๒ ด้านประมง ให้ดำเนินการช่วยเหลือผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ประสบภัยพิบัติที่สัตว์ตาย หรือสูญหาย ให้ดำเนินการช่วยเหลือเป็นเงิน ดังนี้ ๕.๒.๑ กุ้งก้ามกราม กุ้งทะเล หรือหอยทะเล ไร่ละ ๑๑,๗๘๐ บาท ไม่เกินรายละ ๕ ไร่...

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีประกอบอาชีพเกษตรกรรมเลี้ยงกุ้ง อยู่ในตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อประมาณปลายเดือนกันยายน ถึงปลายเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ได้เกิดอุทกภัยและน้ำท่วมขังในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ต่อมา กระทรวงการคลังได้มีมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าให้ผู้ประสบภัยพิบัติ ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนดังกล่าว เพื่อสงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ประสบภัยพิบัติแล้ว โดยอาศัยอำนาจ ตามความในข้อ ๘ ของหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งกระทรวงการคลังกำหนดขึ้นโดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๗ ของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน



/พ.ศ. ๒๕๖๒...

พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยผู้ประสบภัยพิบัติที่จะได้รับความช่วยเหลือต้องเป็นผู้ประสบภัยตามหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้ว โดยการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ในพื้นที่อำเภอบางปลาม้าและอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็น ผู้ได้รับผลกระทบจากการประกอบอาชีพประมงนี้ คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ จังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) จังหวัดสุพรรณบุรี ได้มีมติให้ความช่วยเหลือ และในกรณีของผู้ฟ้องคดีนั้น อยู่ในเงื่อนไขที่จะได้รับเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) และได้มีการโอนเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้ฟ้องคดีไปแล้วเป็นเงินจำนวน ๕๘,๙๐๐ บาท (๕ ไร่ x ๑๑,๗๘๐) ซึ่งเป็นไปตามข้อ ๒๗ ของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินอุดหนุนราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับข้อ ๕.๒.๑ ของหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่กำหนดให้เงินช่วยเหลือเป็นจำนวนต่อพื้นที่บ่อเลี้ยงกุ้งไร่ละ ๑๑,๗๘๐ บาท แต่ไม่เกินรายละ ๕ ไร่ เงินช่วยเหลือดังกล่าวเป็นเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ซึ่งได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติธรรมชาติกรณีอุทกภัยตามอำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) จังหวัดสุพรรณบุรี ตามข้อ ๑๔ ของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย พิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ และเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาอุทกภัยน้ำท่วม จากข้อเท็จจริงดังกล่าว เห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับเงินช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว

กรณีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ ในการบริหารจัดการน้ำ ต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้ฟ้องคดีด้วยหรือไม่ เพียงใด

โดยที่พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ มาตรา ๔ บัญญัติว่า ในพระราชบัญญัตินี้ “การชลประทาน” หมายความว่า กิจการที่กรมชลประทาน จัดทำขึ้นเพื่อให้ได้มาซึ่งน้ำหรือเพื่อกักเก็บ รักษา ควบคุม ส่ง ระบายหรือแบ่งน้ำเพื่อเกษตรกรรม การพลังงาน การสาธารณสุข โภค หรือการอุตสาหกรรม และหมายความรวมถึงการป้องกัน ความเสียหายอันเกิดจากน้ำกับรวมถึงการคมนาคมทางน้ำซึ่งอยู่ในเขตชลประทานด้วย “อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมชลประทาน มาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า เพื่อประโยชน์ แก่การชลประทาน อธิบดีมีอำนาจดังต่อไปนี้ (๑) ปิด กั้นหรือเปิดน้ำในทางน้ำชลประทาน... พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๙ บัญญัติว่า กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ มีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้ (๑)...(๓) กรมชลประทาน... กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ



/กรมชลประทาน...

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๒ กำหนดว่า ให้กรมชลประทาน มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำตามศักยภาพของลุ่มน้ำให้เพียงพอ และจัดสรรน้ำให้กับ ผู้ใช้น้ำทุกประเภท เพื่อให้ผู้ใช้น้ำได้รับน้ำอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ตลอดจนป้องกันความเสียหาย อันเกิดจากน้ำ โดยให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ (๑) ดำเนินการจัดให้ได้มาซึ่งน้ำ หรือกัก เก็บ รักษา ควบคุม ส่ง ระบายหรือจัดสรรน้ำเพื่อการเกษตร การพลังงาน การสาธารณสุข โภค หรือ การอุตสาหกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยการชลประทาน กฎหมายว่าด้วยคันและคูน้ำ และ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (๒) ดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันความเสียหายอันเกิดจากน้ำ ความปลอดภัยของเขื่อน และอาคารประกอบ และการคมนาคมทางน้ำที่อยู่ในเขตชลประทาน ตลอดจนดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ ที่ไม่ได้เป็นแผนงานประจำปีของกรม....

จากบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นหน่วยงานทางปกครอง ที่มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำตามศักยภาพของลุ่มน้ำให้เพียงพอ และจัดสรรน้ำให้กับ ผู้ใช้น้ำทุกประเภท เพื่อให้ผู้ใช้น้ำได้รับน้ำอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ตลอดจนป้องกันความเสียหาย อันเกิดจากน้ำ โดยมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการจัดให้ได้มาซึ่งน้ำหรือเพื่อกัก เก็บ รักษา ควบคุม ส่ง ระบาย หรือจัดสรรน้ำเพื่อการเกษตร การพลังงาน การสาธารณสุข โภค หรือการอุตสาหกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยการชลประทาน กฎหมายว่าด้วยคันและคูน้ำ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันความเสียหายอันเกิดจากน้ำ ความปลอดภัยของเขื่อน และอาคารประกอบ แต่ต่อมา ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จะได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่โดยที่มาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัตินี้ได้มีบทบัญญัติ ยกเว้นกรณีที่มีกฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรร การใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบำรุงรักษา การฟื้นฟู การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ และสิทธิในน้ำเรื่องใดไว้โดยเฉพาะ ก็ให้ดำเนินการไปตามกฎหมายเฉพาะนั้น เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ โดยมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง บัญญัติให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการ ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ” เรียกโดยย่อว่า “กนช.” มาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง บัญญัติให้ กนช. มีหน้าที่ และอำนาจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้ำ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการบูรณาการเกี่ยวกับ การใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบำรุงรักษา การฟื้นฟู และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ให้เกิดความเป็นเอกภาพ รวมทั้งให้มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้ (๑) จัดทำนโยบายและ แผนแม่บทเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้ำที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี ให้ความเห็นชอบ (๑๐) พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง และแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วมของคณะกรรมการลุ่มน้ำต่าง ๆ เพื่อบูรณาการการป้องกัน และแก้ไขภาวะน้ำท่วมระหว่างลุ่มน้ำ (๑๒) พิจารณาและให้ความเห็นชอบการผันน้ำระหว่าง



/ลุ่มน้ำ...

ลุ่มน้ำและการผันน้ำจากแหล่งน้ำระหว่างประเทศหรือแหล่งน้ำต่างประเทศ (๑๓) ไกล่เกลี่ย และชี้ขาดข้อพิพาทระหว่างคณะกรรมการลุ่มน้ำ (๑๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กำหนดใน พระราชบัญญัตินี้ หรือที่กฎหมายอื่นกำหนดให้เป็นหน้าที่และอำนาจของ กนช. หรือตามที่ คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย โดยผลของกฎหมายตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงยังคงมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วม เพียงแต่การดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ดังกล่าวต้องรับฟังความคิดเห็นของ กนช. ก่อน ในฐานะเป็นองค์กรที่ปรึกษา และไม่อาจดำเนินการที่จะเป็นการขัดหรือไม่สอดคล้องกับ นโยบายและแผนแม่บทเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้ำของ กนช.

เมื่อข้อเท็จจริงในคดีนี้รับฟังได้ตามคำให้การของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ มีสถานการณ์ของน้ำที่มีฝนตกหนักและมีน้ำสะสมในเขื่อนจำนวนมาก ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้บริหารจัดการน้ำโดยการพร่องน้ำจากเขื่อนให้ไหลลงมาทางด้านใต้ ภายใต้อำนาจเห็นชอบจาก กนช. กล่าวคือ สถานการณ์น้ำในช่วงที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ และช่วงที่ ๒ ระหว่าง วันที่ ๘ - ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ ได้รับอิทธิพลจากมรสุม ตะวันตกเฉียงใต้ เป็นเหตุให้มีฝนตกกระจาย และมีน้ำสะสมในเขื่อนเจ้าพระยา ช่วงที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ ได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อนเตี้ยนหมู่ และช่วงที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ ได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อนคมปาซุ และพื้นที่ ชลประทานฝั่งตะวันตกในช่วงวันที่ ๑๕ - ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ มีฝนตกหนักและมีปริมาณน้ำ สะสมมาก โดยระหว่างสัปดาห์สุดท้ายของเดือนสิงหาคม - กลางเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เขื่อนทับเสลา และเขื่อนกระเสียวมีน้ำเกินระดับ เกือบกักทุกแห่ง ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จำเป็นต้องบริหารจัดการน้ำเพื่อบรรเทาความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้นให้อยู่ในขอบเขตจำกัดหรือป้องกันไม่ให้น้ำท่วมพื้นที่ชุมชนที่มีความสำคัญ ทางเศรษฐกิจหรือพื้นที่สำคัญ โดยสรุปได้ว่า ปริมาณน้ำที่เข้าสู่พื้นที่อำเภอบางปลาม้า อำเภอ สองพี่น้อง อำเภออู่ทอง และอำเภอเมืองสุพรรณบุรี มี ๔ สาเหตุ คือ ๑. ปริมาณน้ำจากพื้นที่ ตอนบนในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัยสูตร และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี ผ่านประตูระบายน้ำสามก๊กเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งผักไห่ และไหลลงมาด้านล่างเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำ ทุ่งเจ้าเจ็ด ๒. จากระดับน้ำและปริมาณน้ำที่สูงกว่าของแม่น้ำเจ้าพระยาไหลย้อนเข้าไปที่แม่น้ำน้อย และไหลย้อนกลับประตูระบายน้ำผักไห่ โดยเริ่มไหลย้อนกลับเข้าไปตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ ที่อัตรา ๑๔.๒๑ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และมีอัตราการไหลสูงสุดเกิดขึ้นในวันที่ ๒๑ - ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ เท่ากับ ๑๕๗.๑๒ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งทำให้น้ำที่ไหลย้อนผ่านประตู ระบายน้ำผักไห่เข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำ (ทุ่งผักไห่) และไหลลงมาตอนล่างเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำ



/ทุ่งเจ้าเจ็ด...

ทุ่งเจ้าเจ็ดต่อไป และมีน้ำอีกส่วนหนึ่งจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลย้อนเข้าไปที่แม่น้ำน้อย และไหลย้อนกลับประตูระบายน้ำเจ้าเจ็ด - บางยี่หน โดยเริ่มไหลย้อนกลับเข้าไปตั้งแต่วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ โดยมีอัตราการไหลสูงสุดเกิดขึ้นในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ เท่ากับ ๔๙.๙๔ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งทำให้น้ำที่ไหลย้อนผ่านประตูระบายน้ำเจ้าเจ็ด - บางยี่หน เข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำ (ทุ่งเจ้าเจ็ด) ๓. ปริมาณน้ำในแม่น้ำท่าจีนที่มีปริมาณมาก เนื่องจากการระบายผ่านประตูระบายน้ำโพธิ์พระยา ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ มีอัตราการระบายสูงสุดอยู่ที่ ๓๑๔ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยปริมาณน้ำที่ไหลในแม่น้ำท่าจีน ผ่านประตูระบายน้ำโพธิ์พระยานั้น มิได้เกิดจากการเปิดประตูระบายน้ำพลเทพ ซึ่งอัตราสูงสุดของปริมาณน้ำที่ผ่านประตูระบายน้ำพลเทพอยู่ที่ ๑๓๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เพื่อป้องกันมิให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเกินกว่า ๑๗.๕๐ เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง และต้องควบคุมมิให้อัตราการไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเกินกว่า ๒,๘๔๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งจะทำให้เกิดผลกระทบกับความมั่นคงของตัวเขื่อน โดยข้อเท็จจริงสามารถเปิดเพิ่มขึ้นได้สูงสุดถึง ๒๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็มิได้เปิดประตูระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราที่สูงสุด นอกจากนี้ ยังมีฝนตกหนักจากลำน้ำสาขาเกิดน้ำท่าไหลลงสู่แม่น้ำท่าจีน ทำให้ระดับน้ำแม่น้ำท่าจีนเพิ่มขึ้นจนไหลล้นตลิ่งที่บริเวณสถานีวัดน้ำท่า T.๑๓ บ้านบางกรือ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ระดับตลิ่งอยู่ที่ ๒.๔๐ เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง ระดับน้ำสูงสุดอยู่ที่ ๓.๕๐ เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง ช่วงวันที่ ๔ - ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ๔. ปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่อำเภอสองพี่น้อง อำเภออู่ทอง สามารถวัดปริมาณน้ำฝนที่สถานีวัดน้ำฝน ๓ แห่ง ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ ได้แก่ สถานีประตูระบายน้ำสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕๐ มิลลิเมตร สถานีอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๑๑.๘๐ มิลลิเมตร และสถานีตำบลเจดีย์ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐๕.๒๐ มิลลิเมตร แสดงให้เห็นว่ามีฝนตกในพื้นที่อำเภอสองพี่น้องและอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี อยู่ในเกณฑ์ฝนตกหนักมาก ซึ่งเกินกว่า ๙๐.๑๐ มิลลิเมตรขึ้นไป โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เพื่อให้ประกาศประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เอกชน และประชาชนเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และในส่วนของจังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรีได้มีการแจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ให้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (ด้านประมง) เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ โดยมีคำแนะนำให้วางแผน



/การเลี้ยงสัตว์น้ำ...

การเลี้ยงสัตว์น้ำให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และฤดูกาล เพื่อให้สามารถจับจำหน่ายหรืออุปโภคได้ ก่อนฤดูน้ำหลาก จากข้อเท็จจริงดังกล่าว เห็นได้ว่า สาเหตุที่เกิดน้ำท่วมขังบริเวณบ่อกุ้งของ ผู้ฟ้องคดี สาเหตุหนึ่งเกิดจากอุทกภัยธรรมชาติที่ฝนตกหนัก และอีกสาเหตุหนึ่งเกิดจาก การบริหารจัดการน้ำโดยการพร่องน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อไม่ให้เขื่อนเจ้าพระยารับน้ำ เกินกว่าความสามารถรับน้ำ และการกระจายน้ำไหลลงพื้นที่รับน้ำต่าง ๆ ซึ่งรวมทั้งทุ่งเจ้าเจ็ด เพื่อไม่ให้ น้ำไหลลงพื้นที่กรุงเทพมหานครและเมืองชั้นใน ซึ่งข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่า ผู้ฟ้องคดี และเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งเจ้าเจ็ดต้องรับน้ำเกินกว่าอุทกภัยธรรมชาติ

ดังนั้น แม้จะได้วินิจฉัยไปข้างต้นแล้วว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับการชดเชยความเสียหาย จากเหตุอุทกภัย ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว แต่เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติด้วยว่า ความเสียหายที่ ผู้ฟ้องคดีได้รับในคดีนี้นั้น อีกส่วนหนึ่งเป็นความเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในการบริหาร จัดการน้ำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และแม้ข้อเท็จจริงจะรับฟังได้ตามคำให้การของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า การบริหารจัดการน้ำที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ดำเนินการ ตามอำนาจหน้าที่และอยู่ภายใต้การกำหนดนโยบายและได้รับความเห็นชอบ จาก กนช. แล้ว ซึ่งไม่อาจถือได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม มาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ บัญญัติว่า บุคคล ย่อมเสมอกันตามกฎหมายมีสิทธิและเสรีภาพและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน ซึ่งบทบัญญัติดังกล่าวเป็นการรับรองหลักความเสมอภาคของบุคคล และภายใต้หลักนิติรัฐ มีหลักกฎหมายว่าด้วยความรับผิดชอบอื่นของรัฐแม้ไม่มีความผิด หรือที่เรียกว่า หลักความรับผิด โดยปราศจากความผิด ซึ่งมีสาระสำคัญว่า ประชาชนทุกคนมีความเสมอภาคกันในภาระที่มีต่อ ส่วนรวม ซึ่งในการจัดทำบริการสาธารณะของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ แม้จะกระทำไปในการอบอำนาจหน้าที่และกระทำโดยชอบด้วยกฎหมายก็ตาม หากก่อให้เกิดภาระ เป็นพิเศษหรือเกิดความเสียหายเป็นพิเศษแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใดเกินสมควรกว่าที่บุคคลทั่วไปได้รับ จึงเป็นการละเมิดหลักความเสมอภาคของบุคคลในภาระที่มีต่อส่วนรวม หน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่ต้องเยียวยาความเสียหายให้แก่บุคคลดังกล่าว

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการปฏิบัติหน้าที่ บริหารจัดการน้ำอันเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี เป็นพิเศษหรือทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องรับภาระเป็นพิเศษจากการที่บ่อเลี้ยงกุ้งของผู้ฟ้องคดีต้องรับน้ำ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ระบายเข้าสู่บริเวณรับน้ำทุ่งเจ้าเจ็ดจนมีระดับน้ำท่วมโดยเฉลี่ยสูงกว่า ๑ เมตร ทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีหรือทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องรับภาระเป็นพิเศษมากกว่าประชาชน



/รายอื่น ๆ...

รายอื่น ๆ ที่ไม่ได้รับความเสียหายหรือได้รับประโยชน์อันเกิดจากการจัดทำบริการสาธารณะของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีความรับผิดชอบเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามหลักกฎหมายข้างต้น และแม้ข้อเท็จจริงในคดีนี้จะปรากฏตามคำให้การของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า การปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการน้ำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องได้รับความเห็นชอบจาก กนช. ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่การกำหนดนโยบายหรือการให้ความเห็นชอบของ กนช. โดยลำพัง ก็ไม่มีผลกระทบที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีได้ การพิจารณาถึงความรับผิดชอบของหน่วยงานทางปกครองที่เกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐในเรื่องนี้จึงอยู่ภายใต้หลักความรับผิดชอบอันเกิดจากการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามกฎหมายว่าด้วยการชลประทาน ประกอบกับพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองที่มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการน้ำเพื่อความปลอดภัยของเขื่อนและป้องกันความเสียหายอันเกิดจากน้ำมิให้น้ำท่วมในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่ชั้นใน ประการสำคัญ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นส่วนราชการระดับกรม มีศักยภาพเพียงพอที่จะจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ฟ้องคดีได้ แม้ว่าจะไม่มีกฎหมายกำหนดให้ต้องรับผิดชอบในส่วนนี้ แต่ตามหลักกฎหมายมหาชนในเรื่องความรับผิดโดยปราศจากความผิด ศาลปกครองมีอำนาจกำหนดให้หน่วยงานทางปกครองที่กระทำการตามอำนาจหน้าที่ต้องรับผิดชอบค่าชดเชยให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ได้ ทั้งนี้ ตามบทบัญญัติมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) ประกอบกับมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องรับผิดชอบค่าชดเชยความเสียหายจากการรับภาระเป็นพิเศษหรือได้รับความเสียหายเป็นพิเศษอันเกิดจากการจัดทำบริการสาธารณะของรัฐแก่ผู้ฟ้องคดีตามหลักความรับผิดโดยปราศจากความผิด อุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ฟังไม่ขึ้น

สำหรับกรณีความรับผิดตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น โดยที่มาตรา ๔ บัญญัติว่า ในพระราชบัญญัตินี้ “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แล้วแต่กรณี แต่งตั้งให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ มาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจเข้าไปในที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างของบุคคลใด ๆ เพื่อทำการสำรวจ ตรวจสอบ หรือเก็บรวบรวมข้อเท็จจริงต่าง ๆ เพื่อการป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้งและภาวะน้ำท่วม ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวต้องอยู่ภายในกรอบของแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง



/ตามมาตรา ๖๑...

ตามมาตรา ๖๑ หรือแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วมตามมาตรา ๖๔ หรือทั้งสองแผนควบคู่กัน แล้วแต่กรณี วรรคสอง บัญญัติว่า ในการดำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วมให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจทำลายสิ่งกีดขวาง ตัดฟันต้นไม้ ขุดดิน ปิดกั้นแนวเขตที่ดิน รื้อถอนสิ่งก่อสร้างซึ่งมิใช่เป็นบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของบุคคลใด ๆ หรือดำเนินการอื่นใดเท่าที่จำเป็นแก่การป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วมได้ แต่ต้องชดเชยความเสียหายแก่บุคคลนั้นด้วย วรรคสาม บัญญัติว่า การชดเชยความเสียหายตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกโดยนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ ในการกำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวต้องคำนึงถึงความเสียหายตามความเป็นจริง และเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับความเสียหายมีสิทธิชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานประกอบการพิจารณากำหนดค่าชดเชยความเสียหายด้วย มาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้งและภาวะน้ำท่วม พนักงานเจ้าหน้าที่อาจใช้ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างของบุคคลใด ๆ เพื่อก่อสร้าง วางสิ่งของ สูบน้ำหรือระบายน้ำผ่านหรือเข้าไปในที่ดิน หรือติดตั้งอุปกรณ์ใด ๆ โดยแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันที่จะมีการดำเนินการ ทั้งนี้ ต้องแสดงวัตถุประสงค์และลักษณะของการใช้ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างและวันเวลาที่จะใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างด้วย วรรคสอง บัญญัติว่า ในกรณีฉุกเฉินเพื่อแก้ไขภาวะน้ำแล้งและภาวะน้ำท่วม ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจเข้าใช้ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างเพื่อดำเนินการตามวรรคหนึ่งได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ต้องแจ้งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างทราบในโอกาสแรกที่สามารถกระทำได้ วรรคสาม บัญญัติว่า ในการใช้ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างตามมาตรา ๖๗ ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบกำหนดค่าทดแทนการใช้ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างตามความจำเป็นแก่กรณี และในกรณีที่เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างจากการใช้ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกโดยนายกรัฐมนตรี มาตรา ๘๐ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจ ดังต่อไปนี้ (๑) เข้าไปในที่ดินของบุคคลใดในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก เพื่อตรวจตราแหล่งน้ำ สำนวณ หรือเก็บข้อมูลที่จำเป็นต่อการควบคุมและตรวจตราทรัพยากรน้ำ (๒) เข้าไปในที่ดิน อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะของบุคคลใดในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก เพื่อดำเนินการบำบัดฟื้นฟูและบูรณะความเสียหายของทรัพยากรน้ำสาธารณะ (๓) เข้าไปในที่ดิน อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะของบุคคลใดในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก ในกรณีที่มี



/หลักฐาน...

หลักฐานอันสมควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อตรวจค้น กัก ยึดหรืออายัด เอกสารหรือสิ่งใดที่เกี่ยวข้อง และหากมีความจำเป็น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจทำลาย สิ่งกีดขวางอันเป็นอุปสรรคในการที่จะเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ได้ แต่จะต้องใช้ความระมัดระวังให้เกิด ความเสียหายน้อยที่สุด ประกอบกับกฎกระทรวงค่าชดเชยความเสียหายจากการดำเนินการ เพื่อป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม พ.ศ. ๒๕๖๔ ออกตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และ มาตรา ๖๖ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑ กำหนดว่า ในกฎกระทรวงนี้ “การดำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม” หมายความว่า การปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้ดำเนินการไปตามหน้าที่และอำนาจเท่าที่จำเป็น เพื่อป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วมที่เกิดขึ้นหรือที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เพื่อมิให้เกิดเหตุน้ำท่วมหรือ เพื่อให้ภาวะน้ำท่วมได้รับการแก้ไขหรือบรรเทาลงโดยฉับพลัน ตามแผนป้องกันและแก้ไขภาวะ น้ำท่วมตามมาตรา ๖๔ “ความเสียหาย” หมายความว่า ความเสียหายจากการดำเนินการ เพื่อป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม “ผู้เสียหาย” หมายความว่า ผู้ซึ่งทรัพย์สินของตนได้รับความเสียหาย “ค่าชดเชยความเสียหาย” หมายความว่า เงินที่จ่ายให้แก่ผู้เสียหายเพื่อเป็น ค่าชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของบุคคลนั้นอันเนื่องมาจากการดำเนินการ เพื่อป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม กฎกระทรวงค่าทดแทนและค่าชดเชยความเสียหายจาก การใช้ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างเพื่อป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้งและภาวะน้ำท่วม พ.ศ. ๒๕๖๔ ออกตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๖๗ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑ กำหนดว่า ในกฎกระทรวงนี้ “การป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้งและภาวะ น้ำท่วม” หมายความว่า การปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้ดำเนินการไปตามหน้าที่ และอำนาจเท่าที่จำเป็นเพื่อป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้งและภาวะน้ำท่วม ตามแผนป้องกัน และแก้ไขภาวะน้ำแล้งตามมาตรา ๖๑ หรือตามแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วมตามมาตรา ๖๔ “ค่าทดแทน” หมายความว่า เงินที่จ่ายให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง เพื่อเป็นค่าทดแทนการใช้ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างเพื่อก่อสร้าง วางสิ่งของ สูบน้ำ หรือระบายน้ำ ผ่านหรือเข้าไปในที่ดิน หรือติดตั้งอุปกรณ์ใด ๆ เพื่อการป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้งและภาวะ น้ำท่วม “ค่าชดเชยความเสียหาย” หมายความว่า เงินที่จ่ายให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครอง ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง เพื่อชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของบุคคลนั้น อันเนื่องมาจาก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ใช้ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างเพื่อก่อสร้าง วางสิ่งของสูบน้ำ หรือระบายน้ำผ่าน หรือเข้าไปในที่ดิน หรือติดตั้งอุปกรณ์ใด ๆ เพื่อการป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้งและภาวะน้ำท่วม

จากบทกฎหมายดังกล่าว องค์กรเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ นอกจากคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) แล้ว ยังมีพนักงานเจ้าหน้าที่



/ซึ่งแต่งตั้ง...

ซึ่งแต่งตั้งโดยนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีอำนาจหน้าที่ใช้ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างของบุคคลใด ๆ เพื่อก่อสร้าง วางสิ่งของ สูบน้ำหรือระบายน้ำผ่านหรือเข้าไปในที่ดิน หรือติดตั้งอุปกรณ์ใด ๆ โดยแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันที่จะมีการดำเนินการ หรือเข้าไปในที่ดินของบุคคลใดในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก เพื่อตรวจตราแหล่งน้ำสำรวจ หรือเก็บข้อมูลที่จำเป็นต่อการควบคุมและตรวจตราทรัพยากรน้ำ หรือเพื่อดำเนินการบำบัดฟื้นฟูและบูรณะความเสียหายของทรัพยากรน้ำสาธารณะ หรือทำลายสิ่งกีดขวางอันเป็นอุปสรรคในการที่จะเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งหากเกิดความเสียหายจากการกระทำดังกล่าว หน่วยงานที่เป็นต้นสังกัดของพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าชดเชยหรือค่าทดแทนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวง

เมื่อคดีนี้ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการบริหารจัดการน้ำที่พิพาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ใช้ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างของบุคคลใด ๆ เพื่อก่อสร้างวางสิ่งของ สูบน้ำหรือระบายน้ำผ่านหรือเข้าไปในที่ดิน หรือติดตั้งอุปกรณ์ใด ๆ เพื่อตรวจตราแหล่งน้ำ สำรวจ หรือเก็บข้อมูลที่จำเป็นต่อการควบคุมและตรวจตราทรัพยากรน้ำ หรือเพื่อดำเนินการบำบัดฟื้นฟู และบูรณะความเสียหายของทรัพยากรน้ำสาธารณะ หรือทำลายสิ่งกีดขวางอันเป็นอุปสรรคในการที่จะเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ การกระทำในการบริหารจัดการน้ำที่พิพาทของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมิใช่การกระทำในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ในการป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม ตามมาตรา ๖๖ หรือมาตรา ๖๗ ประกอบกับมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่ต้องรับผิดชอบจ่ายค่าชดเชยหรือค่าทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับกฎกระทรวงค่าชดเชยความเสียหายจากการดำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม พ.ศ. ๒๕๖๔ และ/หรือกฎกระทรวงค่าทดแทนและค่าชดเชยความเสียหายจากการใช้ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างเพื่อป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้งและภาวะน้ำท่วม พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามที่ได้วินิจฉัยไว้ข้างต้นแต่อย่างใด

กรณีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยต่อไปว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องรับผิดชอบในการจ่ายค่าชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี เพียงใด

เห็นว่า ภายใต้หลักความรับผิดโดยปราศจากความผิดตามที่กล่าวข้างต้น ศาลปกครองมีอำนาจกำหนดค่าชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้รับภาระเป็นพิเศษหรือได้รับความเสียหายเป็นพิเศษอันเกิดจากการจัดทำบริการสาธารณะของรัฐอันเนื่องจากการกระทำ



/ของหน่วยงาน...

ของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่ค่าชดเชยนี้มีใช้ค่าทดแทนความเสียหายที่เป็นจริง กรณีถือเป็นเพียงการเยียวยาความเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น อันเป็นการบรรเทาความเสียหายภายใต้หลักนิติรัฐ ซึ่งต่างจากค่าสินไหมทดแทนความเสียหายอันเกิดจากการกระทำละเมิดที่ผู้กระทำละเมิดมีความรับผิดชอบเยียวยาผู้ที่ได้รับความเสียหายให้กลับคืนสู่ฐานะเดิม และผู้เสียหายมีภาระการพิสูจน์ความเสียหายตามที่กล่าวอ้าง ซึ่งกรณีที่พิพาทในคดีนี้ ผู้ฟ้องคดีมีภาระการพิสูจน์แต่เพียงว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในเขตพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีประกอบอาชีพเกษตรกรรมเลี้ยงกุ้ง เนื้อที่ ๕ ไร่ อยู่ในตำบลลองครักษ์ อำเภอบางปلام้า จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ บริหารจัดการน้ำทำให้เกิดน้ำท่วมที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่ใช้สำหรับเลี้ยงกุ้ง คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จ่ายเงินค่าชดเชยความเสียหายตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว เป็นเงินจำนวน ๕๘,๙๐๐ บาท อย่างไรก็ตาม สาเหตุที่เกิดน้ำท่วมขังบริเวณบ่อเลี้ยงกุ้งของผู้ฟ้องคดีนอกจากเป็นเพราะภัยธรรมชาติแล้ว ยังเกิดจากการบริหารจัดการน้ำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่พร่องน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อป้องกันมิให้เขื่อนเจ้าพระยารับปริมาณน้ำเกินความจุและกระจายน้ำไหลลงพื้นที่รับน้ำต่าง ๆ รวมทั้งทุ่งเจ้าเจ็ด เพื่อมิให้มวลน้ำที่มีปริมาณมากไหลเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครและเมืองชั้นในซึ่งจะทำให้เกิดความเสียหายเป็นอย่างมาก ผู้ฟ้องคดีและเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งเจ้าเจ็ดจึงต้องรับมวลน้ำเกินกว่าปริมาณที่เกิดขึ้นจากอุทกภัยตามธรรมชาติเพื่อรักษาความปลอดภัยส่วนรวมหรือความปลอดภัยสาธารณะ เมื่อพิจารณาจำนวนค่าชดเชยตามระเบียบดังกล่าวประกอบกับความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับเพื่อบรรเทาความเสียหายที่จะเกิดต่อสาธารณะแล้ว เห็นควรให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะหน่วยงานทางปกครองที่มีอำนาจและหน้าที่ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ ประกอบกับพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ต้องรับผิดชอบจ่ายค่าชดเชยความเสียหายจากการที่ต้องรับภาระเป็นพิเศษหรือได้รับความเสียหายเป็นพิเศษอันเกิดจากการบริหารจัดการน้ำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามหลักความรับผิดชอบโดยปราศจากความผิดเป็นเงินจำนวนร้อยละ ๓๐ ของเงินช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ผู้ฟ้องคดีได้รับแล้ว จำนวน ๕๘,๙๐๐ บาท คิดเป็นเงินจำนวน ๑๗,๖๗๐ บาท



/สำหรับ...

สำหรับการคิดดอกเบี้ยนั้น เมื่อได้วินิจฉัยไว้แล้วข้างต้นว่า คดีนี้เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย ซึ่งเป็นกรณีที่หน่วยงานทางปกครองกระทำการโดยชอบด้วยกฎหมาย แต่การกระทำดังกล่าวเป็นเหตุให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งต้องได้รับการเป็นพิเศษหรือได้รับความเสียหายเป็นพิเศษ อันเกิดจากการจัดทำบริการสาธารณะของรัฐ หน่วยงานทางปกครองจึงมีความรับผิดต้องเยียวยาความเสียหายจากการดำเนินการของตน ซึ่งการกำหนดดอกเบี้ยกรณีความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย ไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้ว่า หน่วยงานทางปกครองที่ต้องรับผิดชำระหนี้ค่าชดเชยความเสียหายผิพนัดชำระหนี้ดังกล่าวเมื่อใด กรณีจึงต้องนำบทบัญญัติมาตรา ๒๐๔ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาใช้บังคับแก่คดีนี้ในฐานะเป็นบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่ง ตามมาตรา ๔ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว ซึ่งมาตรา ๒๐๔ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า ถ้าหนี้ถึงกำหนดชำระแล้วและภายหลังแต่นั้นเจ้าหนี้ได้ให้คำเตือนลูกหนี้แล้ว ลูกหนี้ยังไม่ชำระหนี้ไซ้ ลูกหนี้ได้ชื่อว่าผิพนัดเพราะเขาเตือนแล้ว โดยในกรณีนี้ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งเตือนให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระค่าชดเชยความเสียหายเมื่อใด กรณีจึงต้องถือว่า วันที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง คือ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีเตือนให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระค่าชดเชยความเสียหาย ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยผิพนัดตั้งแต่วันดังกล่าว แต่โดยที่ผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ชดเชยดอกเบี้ยผิพนัดนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยผิพนัดตั้งแต่วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ และโดยที่พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ มาตรา ๓ บัญญัติให้ใช้ความต่อไปนี้แทน มาตรา ๗ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ถ้าจะต้องเสียดอกเบี้ย แก่กันและมีได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้โดยนิติกรรมหรือโดยบทกฎหมายอันชัดแจ้ง ให้ใช้อัตราร้อยละสามต่อปี วรรคสอง บัญญัติว่า อัตราตามวรรคหนึ่งอาจปรับเปลี่ยนให้ลดลงหรือเพิ่มขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา โดยปกติให้กระทรวงการคลังพิจารณาทบทวนทุกสามปีให้ใกล้เคียงกับอัตราเฉลี่ยระหว่าง อัตราดอกเบี้ยเงินฝากกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารพาณิชย์ และมาตรา ๔ บัญญัติให้ใช้ความต่อไปนี้แทน มาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า หนี้เงินนั้น ให้คิดดอกเบี้ยในระหว่างเวลา ผิพนัดในอัตราที่กำหนดตามมาตรา ๗ บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละสองต่อปี ถ้าเจ้าหนี้อาจจะเรียก ดอกเบี้ยสูงกว่านั้นโดยอาศัยเหตุอย่างอื่นอันชอบด้วยกฎหมาย ก็ให้คงส่งดอกเบี้ยต่อไปตามนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ชำระดอกเบี้ยของต้นเงินค่าชดเชยในอัตราร้อยละสามต่อปี ซึ่งไม่สูง



/ไปกว่า...

ไปกว่าบทกฎหมายข้างต้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องชำระดอกเบี้ยผิคนัดของค่าชดเชยที่จะต้องชำระเพิ่มเติม เป็นเงินจำนวน ๑๗,๖๗๐ บาท ในอัตราร้อยละ ๓ ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี

การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระค่าชดเชยความเสียหายจำนวน ๑๗,๖๗๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๓ ต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าวตั้งแต่วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นวันถัดจากวันฟ้องคดีเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ให้ชำระให้แล้วเสร็จ ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด และยกฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้คืนค่าธรรมเนียมศาลบางส่วนตามส่วนของการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดี ส่วนคำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก นั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วย

พิพากษายืน

นายอุดมศักดิ์ อังศุพิสิฐ
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

ตุลาการเจ้าของสำนวน

นางรดาพรรณ วาณิช

ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ประธานแผนกคดีละเมิดและความรับผิดอย่างอื่น
ในศาลปกครองสูงสุด

นายพินิจ มั่นสัมฤทธิ์
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายเกียรติภูมิ แสงศิริธร
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายสรณัฐ โพธิ์ราชต่างกูร
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



ตุลาการผู้แถลงคดี : นางมาเรียม วิมลธร

มีความเห็นแย้ง

มีบันทึกประธานศาลปกครองสูงสุด

กรณีตุลาการศาลปกครองมีเหตุจำเป็น
ไม่สามารถลงลายมือชื่อได้



/ความเห็นแย้ง...

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า คดีหมายเลขดำที่ อ. ๒๔๑๘/๒๕๖๗ หมายเลขแดงที่
อ. ๑๑๐๒/๒๕๖๘ ได้ทำคำพิพากษาโดยนายอุดมศักดิ์ อังศุพิสิฐ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
ซึ่งร่วมประชุมปรึกษาเป็นองค์คณะและได้ลงลายมือชื่อไว้แล้วในต้นร่างคำพิพากษา แต่เนื่องจาก
นายอุดมศักดิ์ อังศุพิสิฐ พ้นจากตำแหน่งตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๓) ประกอบกับมาตรา ๓๑
วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
ก่อนที่จะลงลายมือชื่อในคำพิพากษานี้ จึงบันทึกไว้เป็นสำคัญ



(นายประสิทธิ์ศักดิ์ มีลาภ)
ประธานศาลปกครองสูงสุด

○ ความเห็นแย้ง

คดีหมายเลขดำที่ อ. ๒๔๑๘/๒๕๖๗
คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๑๑๐๒/๒๕๖๘

ตามที่องค์คณะได้วินิจฉัยโดยสรุปว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นหน่วยงานทางปกครอง มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำตามศักยภาพของกลุ่มน้ำให้เพียงพอ และจัดสรรน้ำให้กับ ผู้ใช้น้ำทุกประเภท เพื่อให้ผู้ใช้น้ำได้รับน้ำอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ตลอดจนป้องกันความเสียหาย อันเกิดจากน้ำ โดยมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการจัดให้ได้มาซึ่งน้ำ หรือกักเก็บ รักษา ควบคุม ส่ง ระบาย หรือจัดสรรน้ำเพื่อการเกษตร การพลังงาน การสาธารณสุข โภค หรือการอุตสาหกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยการชลประทาน กฎหมายว่าด้วยคันและคูน้ำ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันความเสียหายอันเกิดจากน้ำ ความปลอดภัยของเขื่อน และอาคารประกอบ แม่น้ำ ต่อมา ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จะได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่โดยที่มาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ได้มีบทบัญญัติยกเว้น กรณีที่มีกฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรร การใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบำรุงรักษา การฟื้นฟู การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิทธิในน้ำเรื่องใดไว้โดยเฉพาะ ก็ให้ดำเนินการไปตาม กฎหมายเฉพาะนั้น เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ เมื่อการกระทำของ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการปฏิบัติหน้าที่บริหารจัดการน้ำอันเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมาย ได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีเป็นพิเศษ หรือทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องรับภาระเป็นพิเศษ จากการที่บ่อเลี้ยงกุ้งของผู้ฟ้องคดีต้องรับน้ำที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ระบายเข้าสู่บริเวณรับน้ำ หุ่นเจ้าเจ็ด จนมีระดับน้ำท่วมโดยเฉลี่ยสูงกว่า ๑ เมตร ทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีหรือ ทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องรับภาระเป็นพิเศษมากกว่าประชาชนรายอื่น ๆ ที่ไม่ได้รับความเสียหาย หรือได้รับประโยชน์ ๆ อันเกิดจากการจัดทำบริการสาธารณะของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องรับผิดชอบอย่างอื่นต่อผู้ฟ้องคดีตามหลักกฎหมายข้างต้น และแม้ข้อเท็จจริงในคดีนี้จะปรากฏตามคำให้การของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า การปฏิบัติหน้าที่ ในการบริหารจัดการน้ำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องได้รับความเห็นชอบจาก กนช. ตามพระราชบัญญัติ ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่การกำหนดนโยบายหรือการให้ความเห็นชอบของ กนช. โดยลำพัง ก็ไม่มีผลกระทบที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีได้ การพิจารณาถึงความรับผิดชอบของหน่วยงาน ของรัฐที่เกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐในเรื่องนี้จึงอยู่ภายใต้หลักความรับผิดชอบอันเกิดจาก การปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามกฎหมายว่าด้วยการชลประทาน ประกอบกับ พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๗ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นหน่วยงาน



/ทางปกครอง...

ทางปกครองที่มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการน้ำจึงต้องรับผิดชอบค่าชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายใต้หลักความรับผิดชอบอย่างอื่นหรือความรับผิดชอบโดยปราศจากความผิดกรณีไม่มีกฎหมายบัญญัติ ศาลปกครองมีอำนาจกำหนดค่าชดเชยให้แก่ผู้ได้รับความเสียหายอันเนื่องจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ แต่ค่าชดเชยนี้มีใช้ค่าทดแทนความเสียหายที่เป็นจริงกรณีถือเป็นเพียงการเยียวยาความเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น อันเป็นการบรรเทาความเสียหายภายใต้หลักนิติรัฐว่าด้วยความรับผิดชอบโดยปราศจากความผิดของรัฐ และหลักความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งต่างจากเรื่องการกระทำละเมิดที่ผู้กระทำละเมิดต้องชดเชยให้กลับคืนสู่ฐานะเดิม และผู้เสียหายมีภาระการพิสูจน์ในความเสียหาย ซึ่งกรณีที่พิพาทในคดีนี้ ผู้ฟ้องคดีมีภาระการพิสูจน์เพียงว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในเขตพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และองค์คณะเห็นควรให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะหน่วยงานทางปกครองที่มีอำนาจและหน้าที่ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ ประกอบกับพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ต้องรับผิดชอบค่าชดเชยความเสียหายจากการที่ต้องรับภาระเป็นพิเศษหรือได้รับความเสียหายเป็นพิเศษอันเกิดจากการบริหารจัดการน้ำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามหลักความรับผิดชอบโดยปราศจากความผิดเป็นเงินจำนวนร้อยละ ๓๐ ของเงินช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ผู้ฟ้องคดีได้รับแล้วจำนวน ๕๘,๙๐๐ บาท คิดเป็นเงินจำนวน ๑๗,๖๗๐ บาท นั้น

ข้าพเจ้า นายอุดมศักดิ์ อังศุพิสิฐ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ซึ่งเป็นตุลาการเสียงข้างน้อยในองค์คณะ ไม่เห็นพ้องด้วยกับคำวินิจฉัยของตุลาการเสียงข้างมากในองค์คณะ มีความเห็นแย้งรวม ๒ ประเด็น ดังนี้

ประเด็นที่หนึ่ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องรับผิดชอบค่าชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ เห็นว่า คดีเกี่ยวกับเหตุภัยพิบัติธรรมชาติน้ำท่วมที่เอกชนฟ้องกรมชลประทานซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองให้รับผิดชอบค่าชดเชยความเสียหาย นั้น การระบายน้ำและผันน้ำไปยังแม่น้ำลำคลองสาขาต่าง ๆ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นหน่วยงานทางปกครองหลักเพียงหน่วยงานเดียวที่ทำหน้าที่ดังกล่าว การพิจารณาว่าควรระบายน้ำและผันน้ำไปยังแม่น้ำลำคลองสาขาต่าง ๆ ในระบบชลประทานเพียงใด เพื่อควบคุมไม่ให้ปริมาณน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรหรือบ้านเรือนราษฎรรวมทั้งพื้นที่ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ นั้น เดิมผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สามารถบริหารจัดการน้ำได้ตามลำพังภายใต้ขอบเขตหรือกรอบวัตถุประสงค์ตามพระราชบัญญัติ



/การชลประทาน...

การชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ เมื่อมีการฟ้องคดีให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับผิดชอบค่าชดเชยความเสียหายอันเนื่องมาจากการบริหารจัดการน้ำทำให้เกิดน้ำท่วมและเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดี ในคดีที่ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับผิดชอบค่าชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี ศาลปกครองได้นำหลักการเรื่องความรับผิดชอบของรัฐโดยปราศจากความผิดมาปรับใช้ โดยเห็นว่า สาเหตุที่ทำให้เกิดน้ำท่วมเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีส่วนหนึ่งเกิดจากปริมาณน้ำฝนที่ตกหนักในพื้นที่ซึ่งเป็นภัยพิบัติตามธรรมชาติ และอีกส่วนหนึ่งเกิดจากการที่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เร่งระบายน้ำในเขื่อนในปริมาณที่มากเพื่อบริหารจัดการน้ำในเขื่อนไม่ให้เพิ่มปริมาณสูงขึ้นจนอาจทำให้เกิดอันตรายต่อความมั่นคงของตัวเขื่อน การเร่งระบายน้ำและผันน้ำดังกล่าวของเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นการบริหารจัดการน้ำที่อยู่ในขอบเขตหรือกรอบวัตถุประสงค์ในการป้องกันภัยพิบัติสาธารณะโดยคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะ อันเป็นการใช้อำนาจตามมาตรา ๖ และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ เมื่อเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดี อันเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีต้องรับภาระความเสียหายเป็นพิเศษ จึงสมควรที่รัฐต้องชดเชยความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีเพื่อความเป็นธรรม ศาลปกครองจึงมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องรับผิดชอบ เช่น คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๙๕๔/๒๕๕๙ คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๖๐๔/๒๕๖๐ คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๙๒๕/๒๕๖๑ และคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๖๓/๒๕๖๒ เป็นต้น แต่ต่อมา เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้มีการประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งตามมาตรา ๙ กำหนดให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ” เรียกโดยย่อว่า “กนช.” มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้ำเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการบูรณาการเกี่ยวกับการใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบำรุงรักษา การฟื้นฟู และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ให้เกิดความเป็นเอกภาพ รวมทั้งมีอำนาจและหน้าที่อื่น ๆ และมีการจัดตั้ง “สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ” ขึ้น มีฐานะเป็นกรมสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับการเสนอแนะนโยบายและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ในการบริหารทรัพยากรน้ำและหน้าที่อื่น ๆ และปฏิบัติหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ในกรณีเกิดปัญหาวิกฤติน้ำจนอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของคน สัตว์ หรือพืช หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐอย่างรุนแรง มาตรา ๒๔ วรรคหนึ่งได้บัญญัติให้นายกรัฐมนตรีมีอำนาจจัดตั้งศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจ โดยนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บัญชาการอำนวยการแก้ไขปัญหาวิกฤติน้ำเป็นการชั่วคราวจนกว่าปัญหาวิกฤติน้ำจะผ่านพ้นไป ซึ่งกรณีพิพาทในคดีนี้ ข้อเท็จจริงในสำนวน ปรากฏว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี



/ในขณะนั้น...

ในขณะนั้น ได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๒/๒๕๖๓ เรื่อง การจัดตั้งกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ จัดตั้งศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจขึ้น โดยมีรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นผู้อำนวยการเพื่อทำหน้าที่ศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจดังกล่าว และรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ได้มีคำสั่งกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๓ แต่งตั้งคณะทำงานภายใต้กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ จำนวน ๔ คณะ เพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต่อมา ในระหว่างเดือนกันยายน – ตุลาคม ๒๕๖๔ ได้มีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมภาคกลาง ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ของทุกภาค ปริมาณน้ำฝนได้ไหลมาสมทบกันในแม่น้ำต่าง ๆ และไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถชะลอน้ำไว้ได้ จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นซึ่งมีผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณลุ่มน้ำต่าง ๆ ซึ่งอยู่ท้ายเขื่อน การบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือถึงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติซึ่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ขออนุญาตปรับปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นเป็นระยะ ๆ ซึ่งเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติในฐานะเลขานุการของ กนช. ได้มีหนังสือแจ้งอนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการได้ตามที่ขออนุญาต พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำการแจ้งเตือนจังหวัดในพื้นที่ท้ายเขื่อนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องล่วงหน้า พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลและแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบด้วย จากข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงเห็นได้ว่า ในขณะที่มีเหตุพิพาทในคดีนี้ ได้มีการประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นกฎหมายโดยเฉพาะและมีการจัดตั้งหน่วยงานทางปกครองขึ้นใหม่ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการน้ำ โดยเฉพาะขึ้นตามพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว การบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถบริหารจัดการน้ำได้ตามลำพัง การเร่งระบายน้ำและผันน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาลงสู่แม่น้ำลำคลองต่าง ๆ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องได้รับการอนุญาตจากคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ให้การต่อสู้มาโดยตลอดว่า ไม่ได้บริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตตามลำพัง แต่อยู่ภายใต้การกำกับของ กนช. และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ฟ้องคดี ดังนั้น เมื่อรัฐได้ตราพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำโดยเฉพาะขึ้นใช้บังคับและมีการจัดตั้งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองขึ้นใหม่ มีฐานะเป็นกรมสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีงบประมาณ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการน้ำ โดยเฉพาะขึ้นตามพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว และการบริหารจัดการน้ำที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้



/ก็ได้...

ก็ได้ดำเนินการตามภารกิจภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติดังกล่าว การที่ศาลจะพิจารณาว่าหน่วยงานทางปกครองใดควรมีหน้าที่รับผิดชอบใช้ค่าเสียหายตามคำขอของผู้ฟ้องคดี จึงต้องพิจารณาตามบทบัญญัติของกฎหมายโดยเฉพาะที่มีการตราขึ้นใช้บังคับใหม่ โดยคำนึงถึงบริบทในทางกฎหมายของรัฐที่เปลี่ยนแปลงไป ด้วยเหตุผลดังกล่าว สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติจึงเป็นหน่วยงานทางปกครองที่ต้องรับผิดชอบค่าชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ฟ้องหน่วยงานดังกล่าว และศาลก็ไม่ได้มีคำสั่งเรียกหน่วยงานดังกล่าวเข้ามาในคดี ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แม้จะเป็นผู้ระบายน้ำ และผันน้ำลงสู่แม่น้ำลำคลองต่าง ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการชลประทาน แต่การดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นมูลพิพาทในคดีนี้เป็นการดำเนินการภายใต้ความเห็นชอบของ กนช. ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบค่าชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด

ประเด็นที่สอง ผู้ฟ้องคดีมีภาระการพิสูจน์ความเสียหายหรือไม่ เห็นว่า ในกรณีเหตุภัยพิบัติธรรมชาติน้ำท่วม อาจมีปัญหาวาน้ำที่ท่วมนั้นเป็นผลจากการกระทำของรัฐโดยตรงหรือไม่ เพราะโดยหลักแล้วน้ำท่วมเป็นภัยธรรมชาติมิใช่เกิดจากการกระทำของรัฐ แต่ถ้าการกระทำของรัฐมีผลทำให้น้ำท่วมนานกว่าเดิมหรือการผันน้ำจากการกระทำของรัฐเข้าในเขตบางพื้นที่น้ำท่วมจากที่คาดหมายว่าจะไม่ท่วม ดังนี้ พอที่จะรับฟังได้ว่าเป็นผลโดยตรงจากการกระทำของรัฐ เพื่อให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่อื่นมีความปลอดภัย อย่างไรก็ตาม การพิจารณาให้หน่วยงานทางปกครองต้องรับผิดชอบโดยปราศจากการกระทำผิดในกรณีนี้ โดยหลักการแล้วมิได้มุ่งหมายให้รัฐจ่ายค่าชดเชยความเสียหายตามความเป็นจริง แต่เป็นเพียงการเยียวยาความเสียหายจำนวนหนึ่งตามสมควรเท่านั้น หลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่ารัฐพึงจ่ายค่าชดเชยความเสียหายเพียงใด จึงต้องพิจารณาจากบทบัญญัติของกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่ใช้บังคับอยู่ในขณะเกิดกรณีพิพาทก่อน หากไม่มีบทบัญญัติของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่ใช้บังคับอยู่ ศาลอาจกำหนดให้หน่วยงานทางปกครองรับผิดชอบได้ตามที่เห็นสมควร เมื่อเหตุแห่งความเสียหายของผู้ฟ้องคดีในคดีนี้เกิดจากอุทกภัยซึ่งเป็นภัยธรรมชาติ และมีระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ รองรับอยู่แล้ว ซึ่งข้อเท็จจริงในคดีนี้ปรากฏว่าหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดสุพรรณบุรี ได้จ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน (อุทกภัย) ให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้วตามข้อ ๕.๒.๑ ของหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๔ ออกโดยอาศัยอำนาจตามข้อ ๘ ของหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๓



/กรณีจึง...

กรณีจึงถือว่าผู้ฟ้องคดีซึ่งต้องรับภาระสาธารณะมากกว่าบุคคลอื่นหรือรับภาระสาธารณะเกินกว่าปกติได้รับค่าชดเชยความเสียหายตามสมควรแก่กรณีแล้ว การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลโดยอ้างว่าได้รับความเสียหายจากการบริหารจัดการน้ำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ่ายค่าชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพิ่มขึ้น ผู้ฟ้องคดีจึงมีหน้าที่พิสูจน์ให้ศาลเห็นว่าความเสียหายที่แท้จริงของผู้ฟ้องคดีมีเพียงใดและเหตุใดผู้ฟ้องคดีจึงสมควรได้รับค่าชดเชยความเสียหายเพิ่มขึ้น ในการพิจารณาว่า หน่วยงานทางปกครองที่เป็นผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องจ่ายค่าชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพิ่มขึ้นหรือไม่ นั้น คดีที่มีเหตุแห่งการฟ้องคดีในลักษณะเดียวกับคดีนี้ คือ คดีเกี่ยวกับเหตุภัยพิบัติธรรมชาติน้ำท่วม ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ หน่วยงานทางปกครองได้จ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาความเดือดร้อนตามมาตรการเยียวยาความเสียหายตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปแล้ว แต่ผู้ฟ้องคดีได้นำคดีมาฟ้องขอให้หน่วยงานทางปกครองจ่ายเงินค่าชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพิ่มขึ้น ศาลเห็นว่ารัฐได้มีการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาไปแล้วตามสมควร เมื่อรายการความเสียหายของผู้ฟ้องคดี ไม่ปรากฏหลักฐานหรือไม่อาจพิสูจน์ได้ รัฐจึงไม่ต้องจ่ายเงินค่าชดเชยความเสียหายเพิ่มเติมอีก เช่น คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อส. ๓/๒๕๖๔ คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อส. ๑๓๔/๒๕๖๖ คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อส. ๑๘๒/๒๕๖๖ และคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อส. ๒๒๒/๒๕๖๖ เป็นต้น ซึ่งเป็นวางแนวทางการพิจารณาว่า เมื่อหน่วยงานทางปกครองได้จ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาความเดือดร้อนตามมาตรการเยียวยาความเสียหายไปแล้ว หากผู้ฟ้องคดีได้นำคดีมาฟ้องขอให้หน่วยงานทางปกครองจ่ายเงินค่าชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพิ่มขึ้น ผู้ฟ้องคดีต้องมีการะในการพิสูจน์ความเสียหาย สำหรับคดีนี้ ผู้ฟ้องคดีบางรายอ้างแต่เพียงว่าได้รับความเสียหายโดยระบุจำนวนเงินไว้อย่าง ง่าย ๆ มีจำนวนเงินความเสียหายในแต่ละคดีแตกต่างกัน โดยไม่ได้แสดงพยานหลักฐานใด ๆ บางรายแสดงพยานหลักฐานแต่เป็นพยานหลักฐานที่ไม่อาจเชื่อถือได้ จึงไม่อาจรับฟังได้ว่าเป็นความเสียหายที่แท้จริงของผู้ฟ้องคดี หากศาลจะกำหนดให้หน่วยงานทางปกครองที่เป็นผู้ถูกฟ้องคดีมีหน้าที่จ่ายค่าชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพิ่มขึ้น ผู้ฟ้องคดีต้องมีการะในการพิสูจน์ให้ศาลเห็นว่าได้รับความเสียหายจริงตามที่อ้าง นอกจากนี้ มาตรา ๒๔ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้วางบทคุ้มครองเจ้าหน้าที่ที่ได้ดำเนินการไปตามหน้าที่และอำนาจ และได้กระทำไปพอสมควรแก่เหตุและมีได้ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ให้ผู้นั้นพ้นจากความผิดและความรับผิดชอบ แม้บทบัญญัติดังกล่าวจะมีได้กำหนดไปถึงหน่วยงานทางปกครองด้วย แต่หากเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการไปโดยชอบและ



/ได้กระทำไป...

ได้กระทำไปพอสมควรแก่เหตุและมีได้ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ก็ไม่มีเหตุที่จะกำหนดให้หน่วยงานทางปกครองต้องรับผิดชอบ ในคดีนี้ เมื่อการบริหารจัดการน้ำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นการดำเนินการภายใต้ความเห็นชอบของศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจ (กนช.) ตามมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง การกระทำของเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว จึงเป็นการกระทำตามหน้าที่และอำนาจในการบริหารจัดการน้ำเพื่อการป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำในภาวะวิกฤติตามมาตรา ๒๔ วรรคสอง ซึ่งบัญญัติว่า ให้นายกรัฐมนตรีมีอำนาจออกคำสั่งให้หน่วยงานของรัฐ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ ฝ่ายพลเรือน เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง หรือตำรวจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือบุคคลใด ๆ ร่วมกันกระทำหรือห้ามกระทำการใด ๆ เพื่อการป้องกัน แก้ไข ควบคุม ระวัง หรือบรรเทาผลร้ายจากความเสียหายที่เกิดขึ้นได้อย่างทันที่ และวรรคสี่ บัญญัติว่า ในการปฏิบัติการตามหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจ หรือการปฏิบัติตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรีตามวรรคสอง หากเจ้าหน้าที่ของศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจ ข้าราชการฝ่ายพลเรือน เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหรือตำรวจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือบุคคลใด ได้ดำเนินการไปตามหน้าที่และอำนาจ และได้กระทำไปพอสมควรแก่เหตุและมีได้ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ให้ผู้นั้นพ้นจากความผิด และความรับผิดทั้งปวง เมื่อผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาล โดยอ้างว่าได้รับความเสียหายจากการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ การพิจารณาว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องจ่ายค่าชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพิ่มขึ้นหรือไม่ จึงต้องพิจารณาว่า เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ บริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤติไปพอสมควรแก่เหตุและมีได้ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือไม่ ซึ่งข้อเท็จจริงในสำนวนคดีพิจารณาได้ว่า เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้กระทำไปพอสมควรแก่เหตุและมีได้ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง กรณีจึงไม่มีเหตุที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองที่เจ้าหน้าที่ดังกล่าวสังกัดอยู่ จะต้องรับผิดชอบแต่อย่างใด

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ตุลาการศาลปกครองสูงสุดฝ่ายเสียงข้างน้อยในองค์คณะ จึงเห็นว่า การที่ศาลปกครองชั้นต้นใช้ดุลพินิจกำหนดค่าชดเชยให้ผู้ฟ้องคดีเพิ่มอีกร้อยละ ๓๐ ของเงินช่วยเหลือที่ผู้ฟ้องคดีได้รับตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินอุดหนุนราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๓ ต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าวตั้งแต่วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นวันถัดจากวันฟ้องคดีเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ให้ชำระให้แล้วเสร็จ ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด และยกฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้คืนค่าธรรมเนียมศาลบางส่วนตามส่วนของการชนะคดีให้แก่



/ผู้ฟ้องคดี...

ผู้ฟ้องคดี ส่วนคำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก นั้น ตุลาการศาลปกครองสูงสุดฝ่ายเสียงข้างน้อย
ไม่เห็นฟ้องด้วย เห็นควรพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นยกฟ้อง และ
คืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดในชั้นอุทธรณ์ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑

(นายอุดมศักดิ์ อังศุพิสิฐ)
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

มีบันทึกประธานศาลปกครองสูงสุด
กรณีตุลาการศาลปกครองมีเหตุจำเป็น
ไม่สามารถลงลายมือชื่อได้



ข้าพเจ้าขอรับรองว่า คดีหมายเลขดำที่ อ. ๒๔๑๘/๒๕๖๗ หมายเลขแดงที่
๓. ๑๑๐๒/๒๕๖๘ ได้ทำคำพิพากษาโดยนายอุดมศักดิ์ อังศุพิสิฐ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
ซึ่งร่วมประชุมปรึกษาเป็นองค์คณะและได้ทำความเห็นแย้งพร้อมกันได้ลงลายมือชื่อไว้แล้ว
ในต้นร่างคำพิพากษา แต่เนื่องจากนายอุดมศักดิ์ อังศุพิสิฐ พ้นจากตำแหน่งตามมาตรา ๒๑
วรรคหนึ่ง (๓) ประกอบกับมาตรา ๓๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ก่อนที่จะลงลายมือชื่อไว้ในความเห็นแย้ง จึงบันทึกไว้
เป็นสำคัญ



(นายประสิทธิ์ศักดิ์ มีลาภ)
ประธานศาลปกครองสูงสุด